

الباب الأول: الدعوى الجنائية

تعرف الدعوى الجنائية - كظاهرة قانونية- بأنها حق المجتمع في الالتجاء إلى القضاء بواسطة النيابة العامة لإقرار حق المجتمع في العقاب إزاء مرتكب الجريمة وتوقيع الجزاء الجنائي عليه. وتُعرف الدعوى الجنائية - كظاهرة إجرائية- بأنها "مجموعة من الإجراءات التي يحددها القانون، والتي تبدأ بأول عمل من أعمال تحريك الدعوى الجنائية إلى أن تنتضي سواء بصدر حكم بات أم بغير ذلك من أسباب الانقضاء"

خصائص الدعوى الجنائية:

تتميز الدعوى الجنائية: بأنها دعوى عامة، وأنها غير معلقة على شرط.

أولاً: أنها دعوى عامة:

وتظهر عمومية الدعوى الجنائية فيما يلي:

١ - أنها ملك للمجتمع دون سواه. والأصل أن النيابة العامة هي التي تحركها وتباشرها باعتبارها نائبة عن المجتمع صاحب الحق والمدعي الحقيقي في الدعوى الجنائية. ومن ثم لا يكون لها أن تخرج على حدود وكالتها، فإن خرجت كان عملها باطلاً (٢).

٢ - أنها تهدف إلى تحقيق الصالح العام المتمثل في إقرار سلطة المجتمع في العقاب، وتوقيع هذا العقاب على مرتكب الجريمة. هذا بخلاف الحال في الدعوى المدنية التي يرفعها صاحب الحق للحصول على حقه الخاص أو لإقرار هذا الحق. ولا تفقد الدعوى الجنائية هذا الطابع حتى عندما يتوقف تحريكها على تقديم شكوى أو طلب أو إذن، أو في الحالة التي يجوز فيها للمدعي بالحقوق المدنية تحريك الدعوى الجنائية في بعض الحالات وذلك بالادعاء المباشر. فالدعوى الجنائية في جميع الحالات لا يختلف جوهرها ولا تتغير غايتها، فهي دائماً الوصول إلى توقيع الجزاء الجنائي على مرتكب الجريمة.

ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للنيابة العامة التصالح أو التنازل عن الدعوى الجنائية لا قبل ولا بعد رفعها. وكذلك بعد صدور حكم الإدانة. وبناء عليه لا يجوز للنيابة العامة الاتفاق مع المتهم على عدم إقامة الدعوى الجنائية إذا ما قام ببعض الأعمال القانونية، كتعويض المجني عليه أو التصديق لجهة خيرية. كما لا يجوز للنيابة العامة أن تسحب الدعوى من المحكمة للحيلولة دون الحكم فيها، فباتصال الدعوى الجنائية بولاية القضاء يلتزم بالفصل فيها، ولا صفة للنيابة العامة في إعفائه من هذا الالتزام وهذا هو ما عبرت عنه المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية.

في فقرتها الثانية التي نصت على أنه: "ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون."

وكذلك لا يجوز للنيابة العامة التنازل عن الطعن في الحكم، ذلك أن سلطة الطعن في الحكم قررت لإصلاح الأخطاء التي تصيب الحكم، فهي لمصلحة المجتمع، ولا صفة للنيابة العامة في حرمانه منها. وبالتالي للنيابة العامة الطعن في الحكم حتى ولو صدر مطابقاً تماماً لطلباتها.

ثانياً: أن الدعوى الجنائية غير معلقة على شرط: تتميز الدعوى الجنائية بأنها لا تتوقف على شرط معين. فالأصل أن النيابة العامة تقيم الدعوى الجنائية سواء ألحقت الجريمة ضرراً بشخص ما، أم لم تلحق ضرراً به. أما إذا ثبت أن الجريمة سببت ضرراً، فإن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية وتباشرها بغض النظر عن مسلك المضرور من الجريمة، فسواء رضي أو اعترض فإن ذلك لا يؤثر في تحريك أو سير الدعوى الجنائية. هذا باستثناء بعض الحالات الخاصة بقيود تحريك الدعوى، والتي يحول فيها القانون بين النيابة وبين تحريك الدعوى الجنائية ما لم تقدم إليها شكوى أو طلب أو إذن بحسب الأحوال. وفي هذه الحالات فحسب يمكن القول بأن الدعوى الجنائية معلقة على شكوى أو إذن أو طلب.

س2 تناول بالشرح عن الشكوى وميعاد تقديمها ص53

شكوى المجني عليه

يتطلب الحديث عن الشكوى بيان تعريف الشكوى والجرائم المتعلقة بها، وقواعدها وشروطها، وآثارها، وسقوط الحق فيها. وتتناول ذلك من خلال المطالب التالية:

تعريف الشكوى والجرائم المتعلقة بها

أولاً: تعريف الشكوى:

يقصد بالشكوى: إخطار المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في جرائم محددة يعبر به عن إرادته الصريحة في تحريك ورفع الدعوى الجنائية لإثبات المسؤولية الجنائية وتوقيع العقوبة القانونية بالنسبة للمشكو في حقه. أو أن يتقدم المجني عليه في جرائم محددة إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي ببلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية الجنائية ضد مرتكب الجريمة. وذلك لأن النيابة العامة هي الجهة التي تملك تحريك الدعوى الجنائية، كما أن مأمور الضبط القضائي هو السلطة التي تقوم بالمرحلة التحضيرية لتحريك الدعوى الجنائية، وهي مرحلة جمع الاستدلالات.

ثانياً: جرائم الشكوى:

بينت المادة ١/٣ من قانون الإجراءات الجنائية المصري الجرائم التي يتوقف فيها تحريك الدعوى الجنائية على شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي، **وهذه الجرائم هي:** جرائم سب موظف عام أو شخص ذو صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة (م ١٨٥ ع)، وجريمة زنا الزوجة (م ٢٧٤ ع)، وجريمة زنا الزوج (م ٢٧٧ ع)، وجريمة ارتكاب أمر مذل بالحياء مع امرأة ولو في غير علانية (م ٢٧٩ ع)، وجريمة امتناع الوالدين أو الجدين عن تسليم الصغير إلى من له الحق في حضنته أو حفظه (م ٢٩٢ ع)، وجريمة الامتناع عن دفع النفقة الصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ (م ٢٩٣ ع)، وجريمة القذف (م ٣٠٣ ع)، وجريمة السب (م ٣٠٦ ع)، وجريمة القذف والسب التي تقع بطريق النشر (م ٣٠٧ ع)، وجريمة القذف والسب التي تقع بطريق النشر وتتضمن طعناً في أعراض العائلات أو خدشاً لسمعتها (م ٣٠٨ ع)،

وجريمة السرقة إضراراً بالزوج أو الأصول أو الفروع (م ٣١٢ ع)، والتي تنص على أنه "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوج أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء" (١). وفي حكم جريمة السرقة جرائم خيانة الأمانة والنصب.

وكذلك جريمة المروق من سلطة الوالدين أو من في حكمها والمنصوص عليها في المادة ٩٦/٧ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ الخاص بالطفل، حيث تنص على أنه "إذا كان الطفل سيء السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة أبيه أو غيابه أو عدم أهليته، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال".

قواعد الشكوى وشروطها

من التعريف السابق للشكوى يتبين لنا أنه يلزم لتوافرها مجموعة من القواعد والشروط تتعلق بأمور مختلفة وهي كالتالي:

صاحب الحق في تقديم الشكوى:

صاحب الحق في تقديم الشكوى هو المجنى عليه أو وكيله الخاص، وفي حالة تقديمها من الوكيل الخاص يجب أن يكون التوكيل خاصاً، وأن يكون لاحقاً على وقوع الجريمة. ويشترط فيمن يتقدم بالشكوى أن تتوفر فيه الأهلية؛ بمعنى ألا تقل سن مقدم الشكوى عن ١٥ سنة (خمس عشرة سنة) على الأقل وأن يكون متمتعاً بقواه العقلية، وإذا كانت الجريمة واقعة على شخص القاصر فإن الشكوى تقدم من وليه الشرعي، أما إذا كانت واقعة على مال القاصر فإن الشكوى تقدم من الوصي أو القيم عليه (م ٥ إجراءات)، وإذا كانت الجريمة واقعة على المفلس فإنه يكون له الحق في تقديم الشكوى عنها بدون تدخل السنيديك، كما يصح أن تقدم من المحجور عليه لسفه أو المحكوم عليه بعقوبة جنائية بدون تدخل من القيم، وذلك لأن شرطي السن والإدراك متوافرة فيهما وذلك سواء كانت الجريمة على النفس أو المال.

وإذا لم يكن للمجنى عليه من يمثله قانوناً أو تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله قامت النيابة بتمثيله.

طبيعة الحق في الشكوى:

الحق في الشكوى ذو طبيعة شخصية بحتة، ولذا فهو ينقضي بوفاة المجنى عليه، ومن ثم فلا ينتقل هذا الحق إلى الورثة مهما كان الضرر الذي أصابهم من جراء الجريمة، حتى ولو تبين أن المورث لم يكن يعلم بالجريمة أو كان لا يعرف مرتكبها. ومن ثم فإن وفاة المجنى عليه ينهي الحق في الشكوى (م ٧/٣ إجراءات).

كما أنه إذا تقدم المجنى عليه بشكواه فإنه لا أثر لوفاته على سير الدعوى بعد تقديمها حتى ولو اتضح أن المجنى عليه كان مزماً بالتنازل عنها.

الجهة التي تقدم إليها الشكوى:

تقدم الشكوى إما إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي فلا يغني تقديمها إلى أي جهة ولو كانت رسمية كرفع دعوى الطلاق بناء على جريمة الزنا، أو رفع دعوى تعويض مدنية بناء على الجريمة، ويجب أن يحدد في الشكوى المتهم تعييناً كافياً، حيث لا قيمة لشكوى ضد مجهول، ولا يلزم أن يكون المتهم معلوماً بشخصه للمجنى عليه، ويكفي أن يكون معلوماً بوصفه.

ويترتب على ذلك أن الغلط في البيانات الخاصة بالمتهم أو الغلط في شخصه لا يفقد الشكوى قيمتها لأن الشكوى تتعلق أصلاً بالجريمة.

شكل الشكوى:

لا يشترط شكل خاص في تقديم الشكوى فيستوي أن تكون كتابية، أو شفوية، وتعتبر استغاثة المجني عليه في حضور أحد مأمورية الضبط القضائي في حكم الشكوى الشفوية (م ٣ إجراءات).

ويعتبر من قبيل الشكوى رفع الدعوى الجنائية من المجني عليه بطريق الادعاء المباشر أمام القضاء الجنائي في الحالات التي يجوز فيها الادعاء المباشر، إذ أن صحيفة الدعوى تمثل في ذاتها شكوى من المجني عليه، ويلزم أن تكون الشكوى بآلة أي غير معلقة على شرط وإلا كانت باطلة. مثال ذلك أن يتقدم المقذوف بشكوى ضد القاذف وطلب عقابه إذا لم يعتذر له علناً.

استثناء جريمة الزنا:

- وبالنسبة لجريمة الزنا فقد اشترط المشرع شرطاً لم يشترطه في غيرها من الجرائم وهذا الشرط هو أنه إذا سبق أن زنا الزوج في منزل الزوجية فلا تسمع دعواه عليها (م ٢٧٣ ع) ومعنى ذلك أنه لا يملك الحق في تقديم شكوى عن زناها وهذا مبدأ خطير يعني أن القانون الجنائي يأخذ بنظام المقاصة في الجرائم، وهذا يعطي الزوجة حق الزنا إذا سبق أن ارتكب زوجها الزنا في منزل الزوجية. والنص السابق قاصر على الزوج فقط، فلو أن الزاني كان هو الزوج ومقدم الشكوى هي الزوجة فلا يصح للزوج أن يدفع بأن زوجته سبق أن زنت، والحكمة في ذلك، هي أن الزوج هو القدوة لزوجته لا العكس.
- وفي حالة ما إذا كان شريك الزوجة الزانية متزوجاً، فإنه يتحقق في هذه الحالة تعدد معنوي للجرائم، حيث يعتبر هذا الزاني شريكاً في زنا الزوجة كما يعتبر أيضاً في نفس الوقت فاعلاً أصلياً في جريمة زنا الزوج. وبناء على ذلك فإنه يجب لا اعتباره شريكاً أن تحرك الدعوى قبله من زوج المرأة الزانية، ويجب لا اعتباره فاعلاً أصلياً أن تحرك الدعوى قبله من زوجته هو، أما إذا تقدمت الشكوى من الجانبين زوجة هذا الزاني وزوج الزانية، فإن النيابة العامة تحرك الدعوى بوصفها الأشد وهو كون هذا الزاني شريكاً (م ٢٧٤ ع).
- وإذا كان المجني عليهم أكثر من شخص فإن تقديم الشكوى من أحدهم يكفي وإذا كان المتهمون أكثر من شخص فإن تقديم الشكوى ضد أحدهم فإنها تعتبر كأنها مقدمة ضد الجميع (م ٤ إجراءات).

ميعاد تقديم الشكوى:

يلزم أن تقدم الشكوى في خلال ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة والجاني، إلا إذا نص القانون على مدة خلاف ذلك (م ٣/٣ إجراءات)، والحكمة في قصر هذه المدة هو عدم ترك الجاني تحت رحمة المجني عليه مدة طويلة تكون الشكوى وسيلة للتهديد والانتقام من الجاني.

الآثار المترتبة على الشكوى

متى قدمت الشكوى من المجني عليه فإن النيابة العامة تسترد كامل حريتها بخصوص الدعوى الجنائية، أما قبل تقديم هذه الشكوى فإن النيابة العامة لا يصح لها أن تقوم بأي إجراء من إجراءات التحقيق، وأن أي إجراء تقوم به يقع باطلاً وإذا رفعت الدعوى إلى المحكمة، فعلى المحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها ولا يصح بطلان إجراءات التحقيق أن تقدم الشكوى بعد ذلك. وللمتهم أن يدفع بالبطلان في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو كان ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

س3 تكلم عن الادعاء المباشر ص82

تعريف الادعاء المباشر وموضوعه

أولاً: تعريف الادعاء المباشر:

يقصد بالادعاء المباشر حق المدعي المدني – المضرور من الجريمة – في الجرائم المعدودة من قبيل الجرح والمخالفات في أن يرفع الدعوى العمومية مباشرة إلى القضاء الجنائي وتكليف المتهم بالحضور أمامها ، أو حق المدعي في الجرح والمخالفات في رفع الدعوى العمومية مباشرة بتكليف المتهم بالحضور أمام القضاء الجنائي.

أساس الادعاء المباشر:

يذهب الرأي الغالب في فقه القانون الوضعي ، إلى أن أساس تقرير حق الادعاء المباشر للمضرور من الجريمة، - المدعي بالحق المدني- يتمثل في كونه الوسيلة التي أتاحها المشرع القانوني لتمكينه من مراقبة سلطة الاتهام العام - النيابة العامة - يلجأ إليها لتحريك الدعوى الجنائية عندما يرى ذلك، كأثر للمطالبة بالحقوق المدنية إذا تراخت أو تقاعست النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية؛ لأنه إذا كان المشرع قد خول النيابة العامة سلطة تحريك الدعوى الجنائية بحسب الأصل لثقتته في صواب استعمالها سلطتها، فإن ثمة احتمالاً في أن يساء استعمال هذه السلطة، ولذلك هدف المشرع بالادعاء المباشر إلى تفادي هذه الإساءة؛ إذ يخشى في بعض الحالات أن تمتنع النيابة عن تحريك الدعوى لأسباب لا تتصل بالمصلحة العامة، فيكون في تحريكها عن طريق الادعاء المباشر ما يدرأ الأضرار المترتبة على تقاعس النيابة. فالادعاء المباشر وسيلة لإصلاح نظام ملائمة تحريك الدعوى في مواجهة نظام حتمية تحريكها. وهو على هذا النحو السبيل لجعل نظام الملائمة مقبولاً في السياسة التشريعية.

وعلى ذلك فيمكن تعريف حق المضرور من الجريمة في تحريك الدعوى الجنائية بأنه: وسيلة منحها المشرع للمضرور من الجريمة في الجرح والمخالفات بمقتضاها يمكنه رفع دعواه المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناتج عن الجريمة أمام القضاء الجنائي فتتحرك بذلك الدعوى الجنائية.

ثانياً: موضوع الادعاء المباشر:

ومن التعريف السابق يتبين أن موضوع حق المضرور من الجريمة ينصب مباشرة على وسيلة وضعها المشرع للمضرور من الجريمة ليستعملها، فيؤدي هذا الاستعمال إلى تحريك الدعوى الجنائية، ولذلك فإن المضرور من الجريمة لا يكون في مقدوره تحريك الدعوى الجنائية مستعملاً لذلك وسائل أخرى خلاف التي وضعها المشرع، كما أن غير المضرور من الجريمة لا يكون في مقدوره استعمال هذه الوسيلة التي تتحرك باستعمالها الدعوى الجنائية.

والقول بأن حق المضرور من الجريمة ينصب مباشرة على وسيلة يؤدي استعمالها إلى تحريك الدعوى الجنائية، ولا ينصب مباشرة على الدعوى ذاتها، يتفق ووظيفة الدعوى العمومية باعتبارها وسيلة الدولة في إقرار وإعمال سلطتها في العقاب، وكون المجني عليه أو المضرور من الجريمة ليس صاحب هذه السلطة. وأنه قد يكون - فقط - صاحب حق خاص نالته الجريمة بضرر يرى المشرع أن يخوله وسيلة المطالبة باقتضائه من فاعل الجريمة على نحو معين، ويكون استعمال هذه

الوسيلة مطلباً وجود دعوى جنائية منظورة أمام القضاء، فإذا لم تكن هذه الدعوى قد حركت بعد، رتبَّ المشرع القانوني على استعمال هذه الوسيلة تحريك الدعوى الجنائية.

وعلى الرغم من أن هذا الحق قد أصبح أسلوباً مميزاً لتحريك الدعوى الجنائية إلا أنه لم يلق الأهمية اللازمة والاهتمام الكافي لدى تشريعات النظام الأنجلوسكسوني. حيث إن هذه التشريعات على اختلافها لم تجز - بأي حال من الأحوال - الادعاء المباشر أو تحويل المضرور من الجريمة في أن يحرك الدعوى الجنائية كأثر للمطالبة بالحقوق المدنية - وإنما اكتفت بقبول الدعوى المدنية التبعية. ومن ثم أبقت الاختصاص الأصيل للمحاكم المدنية في نظر الدعوى المدنية، أما النظام اللاتيني فقد تبنى هذا الأسلوب وأولاه الرعاية الكافية حتى أصبح نظاماً أساسياً في الإجراءات الجنائية لا غنى عنه.

وقد نص المشرع المصري على الادعاء المباشر أو حق المضرور من الجريمة - المدعي بالحق المدني - في تحريك الدعوى الجنائية في المادة ٢٣٢ و المادة ٢٣٣ من قانون الإجراءات الجنائية، فنصت المادة ٢٣٢/١ إجراءات (المعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢، ١٧٠ لسنة ١٩٨١) على أنه "تحال الدعوى إلى محكمة الجناح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجناح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة أو من المدعي بالحقوق المدنية".

وتضمنت المادة ٢٣٣ إجراءات مواعيد التكليف بالحضور أمام المحكمة.

حالات الحرمان من الادعاء المباشر

إذا كانت المادة ٢٣٣ إجراءات في فقرتها الأولى قد منحت المدعي بالحق المدني، الحق في الادعاء المباشر. فإن الفقرة الثانية من نفس المادة قد حرمت عليه اللجوء إلى الادعاء المباشر في حالتين هما:

- ١ - إذا صدر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنفه المدعي المدني في الميعاد المحدد لاستئنافه. أو استأنفه ولكن محكمة الجناح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أيدته.
- ٢ - إذا كانت الدعوى ضد موظف عام أو أحد رجال الضبط عن جريمة ارتكبها أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها، إلا إذا كانت من الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ عقوبات (هذه الحالة مضافة بالقانون ٣٧ لسنة ١٩٧٢).

والجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ ع هي استعمال سلطة الوظيفة في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال العامة والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أية جهة مختصة أو الامتناع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما سبق بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر من اختصاص الموظف فهذه الجرائم يجوز فيها الادعاء المباشر (١).

كما حظر المشرع الادعاء المباشر أمام المحاكم الاستثنائية والخاصة؛ حيث إن المحاكم الخاصة قد أنشأها المشرع لاعتبارات معينة وهذه المحاكم مخصصة لنظر دعاوى جنائية لها طبيعة متميزة عن الدعاوى الجنائية الأخرى لاعتبارات تتعلق بشخص مرتكبها مثل محاكم الأحداث والمحاكم العسكرية؛ ولذلك فإن الادعاء المباشر لا يقبل أمام هذه المحاكم لا سيما وأن حق المدعي بالحقوق المدنية يعتبر حقاً استثنائياً مقررّاً على الأصل العام الذي يقرر اختصاص النيابة العامة وحدها بتحريك الدعوى الجنائية وهذا الحق الاستثنائي لا يتيسر استعماله أمام المحاكم الخاصة التي أنشئت لأغراض معينة لا تتعداها.

شروط الادعاء المباشر

يشترط لإمكان تحريك الدعوى الجنائية من المضرور من الجريمة عن طريق لجوئه إلى الادعاء المباشر ما يلي (٢):

- ١ - أن يصدر الادعاء من المضرور من الجريمة.
- ٢ - أن تكون الجريمة جنحة أو مخالفة.
- ٣ - ألا يكون هناك تحقيق ما زال مفتوحاً.
- ٤ - وأن لا يكون قد صدر في الواقعة أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
- ٥ - أن تكون كل من الدعويين الجنائية والمدنية جائزة القبول.

إجراءات الادعاء المباشر والآثار المترتبة عليه

أولاً: إجراءات الادعاء المباشر

تتم إجراءات الادعاء المباشر بتكليف المدعي المدني (المضرور) للمتهم بالحضور أمام المحكمة الجنائية لسماع الحكم عليه بالتعويض، ويكون التكليف بالحضور قبل الجلسة بيوم كامل في المخالفات وثلاثة أيام في الجرح خلاف مواعيد المسافة (م ٢٣٣ إجراءات جنائية).

وتتضمن ورقة التكليف بالحضور الاسم والتهمة والمواد القانونية التي تنص على العقوبة وفي حالة التلبس يجوز أن يكون التكليف بالحضور أمام المحكمة بغير ميعاد فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه فإن المحكمة تأذن له بالميعاد المقرر بالمادة ٢٣٣/١ إجراءات أي يوم في المخالفات وثلاثة في الجرح. والتكليف بالحضور لا بد أن يكون للحضور أمام المحكمة فلا يجوز الادعاء المباشر أمام النيابة أو قاضي التحقيق.

ويجب أن تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية. وإذا لم يعرف محل إقامة المتهم فإن الإعلان يقدم إلى الجهة الإدارية التابع لها آخر محل إقامة كان له بمصر، ويعتبر مكان وقوع الجريمة آخر محل إقامتهم للمتهم ما لم يثبت عكس ذلك، وفي المخالفات يجوز إعلان ورقة التكليف بالحضور إلى رجال السلطة العامة وكذلك في الجرح التي يحددها وزير العدل بعد موافقة وزير الداخلية (م ٢٣٤ إجراءات).

ثانياً: الآثار المترتبة على الادعاء المباشر:

متى توافرت شروط وإجراءات الادعاء المباشر فإنه يترتب على ذلك أن تتحرك الدعوى الجنائية.

ومتى تحركت الدعوى الجنائية نتيجة ادعاء المضرور من الجريمة ومطالبته بالتعويض فإن المحكمة تفصل في الدعويين، والمحكمة تكون مقيدة بالوقائع الواردة في عريضة الدعوى أما الوصف القانوني لهذه الوقائع فهو ليس مقيداً لها سواء أكان من جهة النيابة أو المدعي المدني فلها تعديل الوصف وإعطاء الوقائع الوصف القانوني السليم.

يجوز للمدعي أن يدخل متهمين جدد قبل نظر الدعوى أو أثناءها ، ومتى تحركت الدعوى الجنائية فإن السير فيها للنسبة العامة فقط، أما المدعي المدني فدوره يقف عند تحريكها فقط وعلى ذلك فليس للمدعي المدني الطعن في الحكم الجنائي سواء أكان الحكم بالإدانة أو البراءة لأنه ليس خصماً في الدعوى الجنائية وإنما حقه يقف عند الدعوى المدنية فقط فهو خصم فيها.

وعلى ذلك فإذا تنازل المضرور (المدعي المدني) عن دعواه فإن هذا التنازل أو التصالح لا ينصرف إلا للدعوى المدنية أما الدعوى الجنائية فإنها تظل سارية حتى الحكم فيها.

وإذا كانت الدعوى قد حركت بناء على شكوى فإن تنازله عن الدعوى المدنية لا يؤثر على استمرار الدعوى الجنائية إلا إذا تضمن تنازله عن الدعوى الجنائية أيضاً.

أما إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يلزم لتحريكها شكوى ويكون قد رفعها بطريق الادعاء المباشر ثم جاء وترك الدعوى المدنية فإن تركه الدعوى المدنية يؤثر على الدعوى الجنائية أيضاً لأن الترك وفقاً لقانون المرافعات يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة حتى صحيفة الدعوى (م ١٤٣ مرافعات).

ويعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بدون عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه، أو عدم إرساله وكيلاً عنه، وعدم إبدائه طلبات بالجلسة (م ٢٦٢ إجراءات جنائية).

س4 تكلم عن انقضاء الدعوى الجنائية ص97

أسباب انقضاء الدعوى الجنائية

يقصد بانقضاء الدعوى الجنائية: استحالة دخولها في حوزة القضاء المختص بنظرها أو استحالة استمرارها في حوزته.

وهناك أسباب كثيرة تنقضي بها الدعوى الجنائية، بعضها عام، يسري بالنسبة لجميع الجرائم وهي وفاة المتهم، والعفو عن الجريمة، ومضي المدة، والحكم البات، وبعضها خاص يتعلق بجرائم معينة كالتنازل عن الشكوى أو الطلب في الجرائم التي قيد المشرع تحريك الدعوى الجنائية على تقديمها كما هو الشأن في جريمة الزنا والقذف والسب والسرقة بين الأصول والفروع والأزواج، والتصالح (م ١٨ مكرر إجراءات من القانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨م).

والأصل أن تنتهي الدعوى الجنائية بصدور حكم بات غير قابل للطعن فيه. وخلافاً لهذا الأصل قد تنقضي الدعوى الجنائية قبل صدور حكم بات فيها سواء كان ذلك لأسباب إرادية أو غير إرادية.

الأسباب العامة لانقضاء الدعوى الجنائية هي: وفاة المتهم والعفو عن الجريمة وتقدم الدعوى والحكم البات. **وسوف نتناول كل سبب منها في مطلب مستقل كالتالي:**

المطلب الأول

وفاة المتهم

تحدث المشرع عن وفاة المتهم كأحد الأسباب العامة لانقضاء الدعوى الجنائية في المادة ١٤ إجراءات والتي تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ٣٠ من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى."

فقد بينت المادة السابقة أن وفاة المتهم يترتب عليها انقضاء الدعوى الجنائية قبل هذا المتهم، فإذا كانت وفاته قبل رفع الدعوى إلى المحكمة فعلى النيابة أن تصدر أمراً بحفظ الدعوى أو تصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وإذا كانت وفاة المتهم بعد رفع الدعوى إلى المحكمة وقبل صدور الحكم فيها فعلى المحكمة أن تقضي بسقوط الدعوى.

وإذا كانت الوفاة بعد صدور حكم وكان هذا الحكم ما زال غير بات أو ما زال قابلاً للطعن، ففي هذه الحالة يحى الحكم لسقوط الدعوى ويعتبر الحكم كأن لم يكن وتزول آثاره ولا يمكن أن تنفذ العقوبات المالية كالغرامة أو المصاريف المحكوم بها على المتهم ولكن إذا كان الحكم بالمصادرة وفقاً للحالة المنصوص عليها في المادة ٣٠ عقوبات الخاصة بما إذا كانت الأشياء التي استعملت أو من شأنها أن تستعمل في الجريمة أو المتحصلة من الجريمة بما يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو عرضها للبيع يعد جريمة في ذاته، فإن الحكم بالمصادرة يجوز تنفيذه والسبب في ذلك أن المصادرة في تلك الحالة لا تعدو أن تكون تدبيراً احترازياً.

وإذا صدر حكم على المتهم ثم حصل الطعن فيه سواء من جانب النيابة أو من جانب المتهم وتوفي المتهم قبل الفصل في الطعن فإن المحكمة تمتنع عن نظر الطعن وتقضي بسقوط الدعوى للوفاة.

وإذا قضت المحكمة بسقوط الدعوى للوفاة ثم تبين أن المتهم ما يزال حياً في هذه الحالة يكون قد وقع خطأ مادي ويكون من سلطة المحكمة تصحيحه إذا كان الحكم ما زال قابلاً للطعن بالطرق العادية، فيصحح الحكم عن طريق الطاعن إما بالمعارضة وإما بالاستئناف، وهذا هو ما ذهب له قضاء النقض المصري وأجمع عليه الفقه.

أما إذا كانت طرق الطعن في الحكم من معارضة أو استئناف قد انتهت، هل يجوز التصحيح عن طريق الطعن بالنقض؟

ذهب بعض قضاء النقض إلى اعتبار ذلك خطأ مادي وفوات مواعيد الطعن لا يمنع من الرجوع لذات المحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيح خطأها، ولكن لا يجوز اللجوء إلى محكمة النقض لأن محكمة النقض تراقب صحة تطبيق القانون وليست محكمة موضوع.

وعلى ذلك فإن على النيابة أن ترفع الدعوى من جديد إلى المحكمة، أما الحكم السابق بانقضاء الدعوى فإنه لا يحوز أي حجية ما، والعكس صحيح بمعنى أنه إذا جهلت المحكمة وفاة المتهم وحكمت عليه غيابياً ثم اتضح أنه ميت فإن الحكم يكون باطلاً لصدوره ضد ميت.

ومما تجدر ملاحظته أن وفاة المتهم بعد رفع الدعوى الجنائية وانقضاء هذه الدعوى بالوفاة، فإنه لا يؤثر على سير الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية، وفي هذه الحالة يكون للمدعي بالحق المدني أن يدخل ورثة المتهم المتوفى في الدعوى، أو يدخل المسئول عن الحق المدني في الدعوى للحكم عليهم بالتعويض؛ لأن الحق في التعويض ينتقل إلى ذمة المتوفى ويستوفي من تركته، وإذا كان المتهمون أكثر من شخص فإن وفاة أحدهم يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له فقط أما غيره فلا تنقضي بالنسبة لهم سواء كان هؤلاء الباقيين فعليين أصليين أم مجرد شركاء.

ولكن يستثنى من الحكم السابق جريمة الزنا تطبيقاً للرأج، فإن وفاة الزوج أو الزوجة الزانية قبل الحكم بالبات يترتب عليه سقوط الدعوى بالنسبة للزوج الزاني أو الزوجة الزانية وكذا شريكه، لأن القاعدة أن الزوج الزاني أو الزوجة الثانية يعتبر بريئاً حتى يصدر الحكم بالبات فيستفيد الشريك من الأصل العام في تصرفات الإنسان وهو البراءة التي لم يبقى ممكناً إثبات عكسها بسبب الوفاة.

ت. تكلم عن انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ص99

تقادم الدعوى الجنائية

انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

نص المشرع المصري على أثر مضي المدة على الجريمة وعلى الدعوى الناشئة عنها وجعل من انقضاء فترة زمنية محددة من وقت ارتكاب الجريمة ودون اتخاذ أي إجراء فيها سبباً مسقطاً لها، وبالتالي يسقط حق الدولة في العقاب والدعوى العمومية التي بمقتضاها تقتضي الدولة حقها السابق، ويلاحظ أن تقادم الدعوى الجنائية الناشئة عن الجريمة يختلف عن تقادم

العقوبة، فتتقدم العقوبة هو مضي مدة زمنية محددة من تاريخ النطق بالحكم دون تنفيذه على المحكوم عليه، بينما تتقدم الدعوى العمومية تحتسب فيه المدة ابتداءً من تاريخ وقوع الجريمة.

ومعظم التشريعات تأخذ بنظام سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة، وذلك لأن مضي مدة معينة على وقوع الجريمة وعدم تحريك الدعوى عنها يؤدي إلى نسيان المجتمع لهذه الجريمة فليس هناك بد من ضرورة تذكيره بها، كما أن مرور تلك الفترة قد يترتب عليه صعوبة في الإثبات لضياح معالم الجريمة.

ولكن رغم هذه المبررات فإن بعض التشريعات لا يعترف بمضي المدة كسبب مسقط للدعوى ومنها القانون الإنجليزي.

وقد نص القانون المصري على مضي المدة في المادة (١٥) إجراءات التي تنص على "تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجناح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وإذا كانت القاعدة الأساسية هي انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المحددة في المادة ١٥ إجراءات إلا أن القانون قد نص على أن هناك بعض الجرائم لا تتقدم الدعوى بالنسبة لها.

فقد نصت المادة ١٥/٢ إجراءات (والمضافة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢) على أنه "أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١١٧، ١٢٦، ١٢٧، ٢٨٢، ٣٠٩ مكرر، ٣٠٩ مكرر (أ) من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.

فالجرائم المنصوص عليها في المادة ١٥/٢ إجراءات لا تنقضي بالتقدم وذلك لأنها تمثل انتهاكاً خطيراً للحريات العامة وهذا ما حدا بالقانون إلى استثناءها من قواعد التقدم، وبالتالي فإن الدعوى الجنائية تقام عنها في أي وقت.

كما قرر المشرع في المادة ١١٧ من قانون العقوبات، عقوبة "كل موظف عام استخدم سخرة عمالاً في عمل لإحدى الجهات المبينة في المادة ١١٩ أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالسجن المشدد وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفاً عاماً."

كما قرر المشرع في المادة ١٢٦ عقوبات، عقوبة "كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات. وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً."

كما قرر في المادة ١٢٧ عقوبات، أنه "يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه."

وفي المادة ٢٨٢ من نفس القانون قرر المشرع أنه "إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة ٢٨٠ من شخص تزياً بدون حق بزي مستخدم الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية."

أما المادة ٣٠٩ مكرر فإنها تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة

الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا

المجني عليه:

(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاه هؤلاء يكون مفترضاً.

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.

كما قرر في المادة ٣٠٩ مكرراً (أ) أنه "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاه صاحب الشأن. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليهم بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه. ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها."

فيما عدا الاستثناءات السابقة فإن الدعوى الجنائية تسقط بمضي المدة، والحديث عن سقوط الدعوى بمضي المدة، يقتضي منا بيان نطاق انقضاء الدعوى بمضي المدة ثم بيان المدة اللازمة لهذا الانقضاء، ومبدأ سريانها، وأحكام إيقاف مدة التقادم وانقطاعها، **والنتائج التي تترتب على مضي المدة:**

أولاً: نطاق انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة:

إن أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، يسري على كافة الجرائم سواء ما كان منها معلوماً للمجني عليه أو غير معلوم، وسواء حصل عنها تبليغ السلطات المختصة أم لا، وسواء أكانت هذه الجرائم منصوصاً عليها في قانون العقوبات أم في قوانين خاصة، وذلك ما دامت الدعوى لم تقدم إلى القضاء أو كانت قدمت ولم يحكم فيها بحكم بات لأن الأحكام غير الباتة أي القابلة للطعن فيها تعتبر إجراء من إجراءات الدعوى وعلى ذلك فإن طعن فيها وأهملت النيابة في تقديم الطعن إلى المحكمة المختصة ومضت المدة المطلوبة فإن الدعوى الجنائية تسقط ويعتبر الطعن في الحكم هو آخر إجراء في الدعوى، ويبدأ حساب مدة السقوط من اليوم التالي للطعن.

أما متى أصبح الحكم باتاً أي غير قابل للطعن فيه فإنه يسقط بمضي المدة المقررة لسقوط العقوبة، وليس بمضي المدة المقررة لسقوط الدعوى.

ويستثنى من ذلك الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جنابة فإنه يسقط بمضي المدة المقررة لسقوط العقوبة وليس المدة المقررة لسقوط الدعوى والحكمة في ذلك أن الحكم الغيابي حكم تهديدي يسقط بحضور المتهم أو القبض عليه، وقد أراد المشرع إطالة المدة على المتهم فهذا الاستثناء ضد مصلحة المتهم (م ٣٩٤ إجراءات جنائية).

ثانياً: مدة التقادم:

إن مدة التقادم تحتسب بالأيام لا بالساعات وبالتقويم الميلادي لا الهجري (م ٥٦٠ إجراءات جنائية) ومدد التقادم تختلف من الجنائية إلى الجنحة إلى المخالفة في الجنايات عشر سنين وفي الجناح ثلاث سنوات، وفي المخالفات سنة واحدة (م ١٥ إجراءات جنائية).

وفي غالب الأحيان قد يؤدي تطبيق المادة ١٧ عقوبات (الظروف القضائية المخففة) إلى أن يحكم القاضي بعقوبة الجنحة على جريمة كانت جنائية، والسائد أن هذا لا يؤثر على كون الجريمة تخضع في تقادمها للمدد المقررة في الجنايات.

أما بالنسبة للأعذار القانونية، فعذر المادة ٢٣٧ عقوبات وهو عذر الاستفزاز بالنسبة للزوج الذي يقتل زوجته الزانية وهي متلبسة بالزنا، فقد حكم القضاء أكثر من مرة بأنه عذر ملزم للمحكمة يقلب الواقعة من جنائية إلى جنحة، وعلى ذلك تسري مدد التقادم المقررة للجناح.

وبالنسبة لعذر صغر السن فالراجح في الفقه أنه لو ارتكب الحدث جنائية فإنها تخضع في سقوطها بالتقادم للأحكام المقررة للجنايات.

وأما بالنسبة لعذر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي بحسن نية (م ٢٥١ عقوبات) فقد ذهب قضاء النقض إلى القول بأن الواقعة تظل جنائية ولو حكم فيها بعقوبة جنحة (١).

وأما فيما يتعلق بالعود وهو ظرف مشدد قد يسمح بتوقيع عقوبة جنائية على جريمة هي جنحة، فالراجح في هذه الحالة هو أن الدعوى هنا تنقضي بالمدة المقررة للجناح (٢).

وفيما يتعلق ببعض الظروف العينية المشددة كالإكراه في السرقة (م ٣١٤ عقوبات) والظروف المشددة الشخصية كصفة الطبيب أو الجراح أو القابلة أو الصيدلي في إسقاط الحوامل (م ٢٦٣ عقوبات)، والتي تؤدي إلى توقيع عقوبة الجنائية بدلاً من عقوبة الجنحة فالإجماع على أنها تصبح جنائية، وعلى ذلك فتسقط بمضي المدة المقررة للجنايات.

ثالثاً: بدء سريان مدة التقادم:

تبدأ مدة تقادم الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء قاطع للتقادم، وإن كان المتبع في العمل أن يبدأ التقادم من اليوم التالي لارتكاب الجريمة أو اليوم التالي للإجراء القاطع للتقادم.

وتستكمل مدة التقادم بانقضاء اليوم الأخير، ويقع على النيابة العامة عبء تعيين يوم وقوع الجريمة، ويختلف حساب مدة التقادم باختلاف نوع الجريمة.

فإذا كان الجريمة وقتية، وهي الجريمة التي لا يستغرق تحقق عناصرها غير وقت قصير فهي تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل المكون لها مثل: جريمة هرب المحبوسين، وخطف الأطفال، فإن المدة تحتسب من اليوم التالي لوقوعها ولكن قد تصعب في الجرائم الوقتية تحديد يوم وقوع الجريمة، مثال ذلك: جريمة خيانة الأمانة، وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يعتبر يوم امتناع الأمين من رد الأمانة لصاحبها بعد مطالبته برد أمانته هو تاريخ ارتكاب الجريمة حتى يثبت تاريخ خلافه.

أما بالنسبة للجرائم المستمرة وهي التي يستغرق تحقيق عناصرها وقتاً طويلاً نسبياً والعبرة في الاستمرار هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ومن أمثلة هذه الجرائم: جريمة إخفاء الأشياء المسروقة، وجريمة استعمال محررات، وجريمة استعمال السلاح بدون ترخيص، وتبدأ مدة التقادم في هذا النوع من الجرائم من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار. مثل تاريخ خروج المال المسروق من حيازته من أخفائه، وتاريخ التنازل عن التمسك بالمحرر المزور، أو - عند استمرار التمسك به - تاريخ صدور الحكم نهائياً بتزويره وتاريخ انتهاء حيازة السلاح.

وبالنسبة للجرائم الوقتية ذات الأثر المستمر مثل: إقامة بناء خارج عن خط التنظيم دون ترخيص، أو لصق إعلان في مكان ممنوع للصق فيه، فإن القضاء يميل إلى أن يبدأ حساب مدة التقادم لها من وقت ارتكابها.

رابعاً: إيقاف سريان مدة التقادم:

وفقاً للمادة ١٦ إجراءات جنائية والتي نصت على "لا يقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب."

ولكن يستثنى من هذه القاعدة ما ذكرته المادة ١١٩ مكرر عقوبات "لا تبدأ المادة المسقطة للدعوى العمومية في الجرائم المذكورة في هذا الباب إلا من تاريخ انتهاء الوظيفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، فالمادة السابقة وردت في باب اختلاس الأموال الأميرية والغدر، والحكمة من إيقاف سريان التقادم بالنسبة للجرائم التي يرتكبها الموظفون هو أن هذه الجرائم قد يتأخر كشفها لأن مرتكبيها لا يزال في العمل ولذلك أوقف القانون سريان التقادم بالنسبة لها حتى يخرج الموظف من وظيفته وذلك ما لم تكن الجريمة قد اكتشفت وأجرت النيابة فيها التحقيق اللازم ففي هذه الحالة يبدأ حساب التقادم من تاريخ انتهاء التحقيق." كشفها لأن مرتكبيها لا يزال في العمل ولذلك أوقف القانون سريان التقادم بالنسبة لها حتى يخرج الموظف من وظيفته وذلك ما لم تكن الجريمة قد اكتشفت وأجرت النيابة فيها التحقيق اللازم ففي هذه الحالة يبدأ حساب التقادم من تاريخ انتهاء التحقيق."

خامساً: انقطاع مدة التقادم:

إذا مضت مدة التقادم التي حددها القانون محسوبة على النحو الذي بيناه سقطت الدعوى العامة، ولكن قد يعترض مدة التقادم هذه إجراء يقطع سريانها بحيث تلغى المدة التي مرت ويبدأ حساب المدة من جديد من تاريخ الإجراء الذي قطع التقادم.

الإجراءات القاطعة للتقادم:

حدد المشرع في المادة ١٧ إجراءات جنائية الإجراءات القاطعة للتقادم فنص على أنه "تقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع. وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء."

يتبين من هذا النص أن الإجراءات التي يحددها المشرع لقطع التقادم هي: إجراءات التحقيق، وإجراءات الاستدلال، والأمر الجنائي.

أولاً: إجراءات التحقيق:

وهي تشمل كل إجراءات جمع الأدلة والبحث عن المتهمين مثل ندب الخبراء، وسماع الشهود، والتفتيش، والضبط والإحضار، والقبض، والحبس الاحتياطي، والاستجواب، والتكليف بالحضور. وذلك سواء أتمت هذه الإجراءات بواسطة النيابة العامة أم قاضي التحقيق وسواء أكانت قد اتخذت في حضور المتهم أم أثناء غيابه.

ثانياً: إجراءات الاتهام:

وتشمل التصرف في التحقيق سواء بإحالة الدعوى إلى القضاء أو إصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ويقطع التقادم كذلك تحريك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر من قبل المدعي بالحق المدني، أو تحريك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر من قبل المدعي بالحق المدني، أو تحريكها من قبل محكمة الجنايات أو النقض أو أي محكمة أخرى سواء كانت مدنية أو جنائية.

ثالثاً: إجراءات المحاكمة:

وتشمل كل ما يتعلق بسير الدعوى أمام القضاء، فتشمل التحقيق النهائي والأحكام الصادرة من المحكمة حضورية أم غيابية، ويعتبر قرار تأجيل الدعوى قاطعاً للتقادم إذا صدر في حضور الخصوم أو بناء على طلبهم، أما إذا صدر في غيبتهم وبدون طلب منهم فلا يعد قاطعاً للتقادم. ويعد الأمر الجنائي قاطعاً للتقادم لأنه تنقضي به الدعوى إذا أصبح نهائياً، وذلك بشرط أن يصدر في مواجهة الخصوم ويخطر بها بوجه رسمي.

وكذلك إجراءات الاستدلال تقطعه التقادم إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي. فجميع ما سبق يقطع التقادم لأنه دليل على عدم نسيان الجريمة، ويجب في الإجراءات التي تقطع التقادم أن تكون قضائية، وأن يكون التحقيق جنائياً لا مدنياً.

ويجب أن يكون الإجراء صادراً من مختص بإصداره، فالتحقيق الذي تجريه النيابة في شأن دعوى يلزم لتحريكها تقديم شكوى من المجني عليه ولم يقدمها المجني عليه فإن التحقيق الذي تجريه النيابة لا يقطع التقادم.

وعلى ذلك فجميع الإجراءات الباطلة أو غير السليمة والصادرة من غير مختص لا تقطع التقادم، وكذلك لا يقطع التقادم مجرد تقديم بلاغ عن الجريمة إلا إذا بدأ التحقيق فعلاً.

وأيضاً لا يقطع التقادم الطعن في الحكم بمعرفة المتهم لأنه لا يضار بتصرفه، وكذلك لا يقطع التقادم أي إجراء يتعلق بالدعوى المدنية.

سادساً: النتائج المترتبة على مضي المدة:

إذا انقضت المدة المقررة للتقادم ترتب على ذلك انقضاء الدعوى وجميع الآثار المترتبة عليها، وهذا الانقضاء من النظام العام فيجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يجوز للمتهم التنازل عنه.

وانقضاء المدة بالتقادم له طبيعة عينية أي أنه يسري بالنسبة لجميع المتهمين، مع ملاحظة أن انقضاء الدعوى الجنائية لا يترتب عليه انقضاء الدعوى المدنية الناشئة عن الدعوى الجنائية، لأن لهذه الدعوى المدنية مدة التقادم الخاصة بها في القانون المدني.

العفو عن الجريمة: يعتبر العفو الشامل أو العفو عن الجريمة سبباً من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية، فالعفو الشامل يمحو عن الفعل صفته الجنائية بأثر رجعي فيعتبر كما لو كان مباحاً، ولذلك يجب أن يكون العفو بقانون (المادة ١٤٩ من دستور سنة ١٩٧١).

تأثير العفو العام على الدعوى الجنائية:

إذا صدر العفو العام قبل رفع الدعوى إلى القضاء فإنه لا يجوز رفعها، وإذا كانت الدعوى قد رفعت قبل صدور العفو وجب على المحكمة أن تقضي بسقوطها بسبب العفو العام، وإذا كانت الدعوى قد صدر بشأنها حكم بالإدانة فإنه يحى بسقوط الدعوى بالعفو العام وتزول كل آثاره ويمتنع تنفيذ العقوبة التي قررها والمصاريف التي ألزم بها المحكوم عليه، وإذا كان قد دفع الغرامة أو المصاريف يجب أن ترد إليه، ولكن العفو العام كما هو الشأن بالنسبة لوفاة المتهم، لا يمنع الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في المادة ٣٠/٢ عقوبات إذا كان قد صدر أثناء نظر الدعوى. والحكم بالمصادرة يبرره في هذه الحالة أنها لا تكون عقوبة وإنما مجرد تدبير احترازي. أما إذا صدر العفو العام قبل رفع الدعوى الجنائية فإن المصادرة تتم بالطريق الإداري.

وسقوط الدعوى الجنائية بالعفو الشامل أمر يتعلق بالنظام العام فلا يملك المتهم أن يطالب باستمرار نظرها أمام القضاء حتى يثبت براءته، ويجب أن تقضي المحكمة بسقوط الدعوى من تلقاء نفسها.

وإذا سقطت الدعوى بالعفو العام عن الفعل فإنه لا يجوز إقامتها عنه مرة أخرى ولو بوصف آخر.

تأثير العفو العام على المساهمين في الجريمة:

العفو العام له طابع عيني إذ ينفي الصفة الإجرامية عن أفعال معينة ارتكبت قبل تاريخ معين، بغض النظر عن أشخاص مرتكبي هذه الأفعال. ولذلك يترتب عليه - على العكس من وفاة المتهم - سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة لمرتكب الفعل وللمساهمين فيه، وذلك خلافاً للعفو الخاص الذي لا يستفيد منه من المساهمين في الجريمة إلا من توافرت لديه شروطه.

تأثير العفو العام على الدعوى المدنية:

لا يترتب على سقوط الدعوى الجنائية بالعفو العام سقوط الدعوى المدنية، ومرجع ذلك أنه إذا كان الفعل قد صدر عنه العفو فانتفى عنه وصف الجريمة إلا أنه يظل فعلاً ضاراً فيكون من حق المضرور منه أن يطلب التعويض عنه. فإذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت أمام المحكمة الجنائية قبل صدور العفو العام فإنها تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالعفو العام وتستمر في نظر الدعوى المدنية. أما إذا كانت الدعوى المدنية لم ترفع بعد وقت صدور العفو فإن المضرور لا يستطيع أن يرفعها إلا أمام المحكمة المدنية.

وقد ينص قانون العفو على سقوط الدعوى المدنية أيضاً، وفي هذه الحالة ينص على أن تقوم الدولة بتعويض المضرور من الجريمة.

المطلب الرابع: الحكم البات

الحكم البات هو الطريق الطبيعي لانقضاء الدعوى الجنائية لأنه متى صدر هذا الحكم فهو يعتبر عنواناً عند الكافة على الحقيق في شأن الدعوى فلا يجوز الرجوع إليها وإذا رجع إليها أحد جاز الدفع أمام القضاء بقوة الشيء المحكوم فيه.

وانقضاء الدعوى الجنائية بالحكم فيها يستلزم بحث شروط الحكم الذي تنقضي به الدعوى وشروط الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه وتبيين ذلك في الآتي:

شروط الحكم الذي تنقضي به الدعوى:

ليس كل الأحكام تنقضي به الدعوى الجنائية وإنما الحكم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية لابد أن يتوافر فيه عدة شروط:

أولاً: أن يكون الحكم قضائياً:

الحكم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية ينبغي أن يكون حكماً قضائياً أي صادراً من جهة قضائية بمقتضى سلطتها القضائية لا الولاية فالدعوى لا تنقضي سواء بحكم صادر من محكمة تأديبية ولا بقرار صادر من سلطة التحقيق سواء كان هذا القرار بإحالة الدعوى أو بأن لا وجه لإقامتها لأن القرار الصادر من جهة التحقيق ليس فاصلاً في الخصومة وإنما يقتصر أثره على مدى صلاحية الدعوى لأن تقدم للقضاء.

ثانياً: أن يكون الحكم باتاً:

تنقضي الدعوى الجنائية بالحكم البات الحائز حجية الشيء المقضي به ويراد بالحكم البات الحكم غير القابل للطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض إما لأنه كذلك بطبيعته وإما لأنه قد استنفد طرق الطعن فيه، وإما لفوات مواعيد الطعن.

ثالثاً: أن يكون الحكم قطعياً:

والمراد به الحكم الفاصل في موضوع الدعوى وعلى ذلك لا تنقضي الدعوى الجنائية بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع مثل الأحكام التمهيدية والوقائية.

رابعاً: أن يكون الحكم صادراً من محكمة لها ولاية الفصل في موضوع الدعوى الجنائية

أما إذا صدر الحكم من محكمة لا ولاية لها في الفصل في موضوع الدعوى الجنائية فلا تنقضي به الدعوى وذلك كالحكم الصادر من محكمة مدنية في دعوى جنائية في غير الأحوال التي يعطيها القانون لهذه الولاية كما في بعض جرائم الجلسات أو الحكم الصادر من جهة قضاء استثنائية في قضية تدخل قانوناً في اختصاص القضاء العادي.

أما مخالفة قواعد الاختصاص النوعي فلا تحول بذاتها دون حجية الحكم الصادر في الدعوى متى أصبح نهائياً.

لذا فإن الحكم الصادر من محكمة الجناح في جنائية يمكن أن يحوز قوة الشيء المحكوم فيه إذا أصبح باتاً وكذلك الشأن في مخالفة قواعد الاختصاص المكاني إذا صدر الحكم باتاً واستنفد طرق الطعن فيه.

شروط الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه:

الحكم الجنائي هو عنوان الحقيقة وهو حجة على الكافة بقوة تنقض الدعوى الجنائية بحيث لا يمكن تجديدها أمام القضاء مرة أخرى لأي سبب، فإذا رفعت الدعوى الجنائية عن نفس الواقعة التي سبق صدور حكم بات فيها كان لمن له مصلحة في ذلك أن يتمسك بقرينة قوة الشيء المقضي به فتقضي المحكمة بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بدون التعرض لبحث موضوعها مرة أخرى، وانقضاء الدعوى الجنائية بالحكم النهائي من النظام العام بمعنى أنه يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وإذا دفع المتهم به كان على المحكمة أن تحقق الدفع وأن تقضي بقبوله أو أن ترد عليه فإذا أغفلت المحكمة تحقيق الدفع أو الرد عليه فإن ذلك يعيب الحكم ويبطله. كما يجوز للخصوم إبداء هذا الدفع في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، على أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يشترط له عدة شروط وهي:

أولاً: وحدة الموضوع بين الدعويين:

يشترط للدفع بقوة الشيء المقضي به أن يكون موضوع الدعويين واحداً، فموضوع الدعوى الجنائية طلب توقيع العقوبة على مرتكب الجريمة، فإذا رفعت الدعوى الجنائية وحكم فيها بالعقوبة، أو بالبراءة فإنه لا يجوز رفع الدعوى مرة أخرى للحكم فيها أو لتوقيع عقوبة تكميلية أو تشديد لعقوبة. وفي ذلك تقول المادة ٤٥٥ إجراءات: "لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة" أما إذا كان هناك اختلاف بين الدعويين كأن كانت الدعوى القديمة بطلب تأديب الموظف العام وتوقيع جزاء إدارياً عليه، فإن ذلك لا يحول دون إعادة طرحها على

ثانياً: وحدة الواقعة في الدعويين:

قوة الأحكام نسبية أي قاصرة على الواقعة التي تم الفصل فيها وهذه النسبية لا تحول دون رفع الدعوى مرة أخرى للمساءلة عن وقائع مغايرة عن الوقائع التي فصل فيها الحكم النهائي. فالحكم في واقعة يمنع من تجديد الدعوى عن نفس الواقعة ولو بوصف آخر جديد، أما إذا استقلت كل من الواقعتين بزمانها ومكانها فيمكن محاكمة المتهم من جديد عن الواقعة التي لم يتناولها الحكم السابق.

ثالثاً: وحدة الخصوم:

المدعي في الدعوى الجنائية هو النيابة العامة دائماً والمدعي عليه أي المتهم هو وحدة الطرف الذي يتغير والقاعدة هي أن قوة الحكم نسبية أي قاصرة على المتهم المرفوعة عليه الدعوى دون غيره ومن ثم فإن الحكم على المتهم لا يحول دون تجديد الدعوى على متهم آخر في نفس الواقعة بوصفه فاعلاً أصلياً أو شريكاً هذا ما لم تكن الدعوى قد أقيمت قبل متهم معين ثم صدر حكم بالبراءة بناء على نفي وقوع الجريمة أصلاً أو على توافر سبب عيني من أسباب الإباحة أو لأسباب عينية مستمدة من وقائع الدعوى ففي هذه الحالة يستفيد منه كل من أتهم بارتكاب نفس الواقعة سواء كانوا فاعلين أم شركاء.

• . تكلم عن سلطات مأمور الضبط القضائي المخولة له على سبيل الاستثناء ص 207

سلطات مأمور الضبط القضائي المتعلقة بالتحقيق

تمهيد وتقسيم:

بالإضافة إلى الوظيفة الرئيسية لمأموري الضبط القضائي في جمع الاستدلالات منحهم القانون سلطات استثنائية يكون لهم بمقتضاها اتخاذ إجراءات معينة تعد من إجراءات التحقيق، وذلك لما تتضمنه هذه الإجراءات من مساس بحرمة الشخص أو حرمة مسكنه، من إلقاء القبض على المتهم وتفتيشه وذلك في حالات التلبس بالجريمة (١)، كما أباح لهم القانون مباشرة إجراءات التحقيق في حالة ندهم من قبل سلطات التحقيق، وسوف نتناول هذه الموضوعات في المباحث التالية:

إجراءات التحقيق المقررة استثناءً لمأمور الضبط القضائي

إجراءات التحقيق التي منحها المشرع لمأمور الضبط القضائي في حالات التلبس بالجريمة، هي القبض على المتهم وتفتيشه. وسوف نتناول كلا منهما في مطلب مستقل كالتالي:

القبض على المتهمين

أولاً: تعريف القبض والعلاقة بينه وبين كل من الحبس الاحتياطي والاستيقاف:

القبض هو احتجاز المتهم لفترة زمنية ومنعه من الهرب تمهيداً لإرساله إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه في شأنه. وقد عرفته محكمة النقض بأنه "إمساك المقبوض عليه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول دون أن يتعلق الأمر على قضاء فترة زمنية معينة".

فالقبض بالمعنى السالف بيانه قد تضمن مساس بحرية المقبوض عليه، ومن ثم فإنه يعد من إجراءات التحقيق وليس من إجراءات جمع الاستدلالات.

الفرق بين القبض والحبس الاحتياطي:

القبض وإن كان يتفق مع الحبس الاحتياطي في كون كلاهما يتضمن معنى احتجاز المتهم وتقييد حركته، إلا أنهما يختلفان من حيث المدة، فالقبض لا يجوز أن يزيد عن يومين، يوم قبل تحويل المقبوض عليه للنيابة، ويوم بمعرفة النيابة في حين أن الحبس الاحتياطي قد تطول مدته إلى عدة شهور. هذا علاوة على أن الحبس الاحتياطي لا يكون إلا بمعرفة سلطات التحقيق، في حين أن القبض يكون جائزاً لمأموري الضبط القضائي وهو ما زال في مرحلة جمع الاستدلالات.

الفرق بين القبض والاستيقاف:

الاستيقاف لا يعني سوى سؤال عابر سبيل عن شخصيته ووجهته متى بدر منه سلوك جعل رجل السلطة العامة يرتاب في أمره، ولا يشترط أن يكون رجل السلطة العامة من رجال الضبط القضائي، فإنه يصح ولو لم يكن لرجل السلطة العامة صفة الضبطية القضائية وله اقتياده إلى أقرب مأمور ضبط قضائي للتثبت من شخصيته، وذلك على العكس من القبض الذي يجوز لمأمور الضبط تقييد حرية المقبوض عليه، ولا يصح أن يكون إلا بمعرفة من تتوافر فيه صفة الضبطية القضائية. هذا بالإضافة إلى أن القبض على متهم يجيز لمأمور الضبط تفتيشه، في حين أن الاستيقاف لا يجيز التفتيش. وإنما يبيح اقتياده لأقرب مأمور ضبط أو اقتياده إلى قسم الشرطة. ولكن لو أسفر الاستيقاف عن تلبس بجريمة جاز لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش استناداً لحالة التلبس، ولذلك فُضي بأنه إذا استوقف رجل الحفظ شخصاً لما رأيته من أمره، فألقى هذا الشخص ما كان معه، واتضح لمأمور الضبط القضائي أنه جسم لشيء غريب كمخدر أو سلاح بدون ترخيص، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تجيز لمأمور الضبط القضائي إلقاء القبض على هذا الشخص وتفتيشه.

ثانياً: أحوال القبض:

أجاز المشرع في المادة ٣٤ إجراءات (معدلة) لمأمور الضبط القضائي إلقاء القبض بنفسه على المتهم الحاضر متى توافرت حالة التلبس بجناية أو جنحة تزيد عقوبة الحبس فيها على ثلاثة شهور.

كما أجاز في المادة ٣٥ إجراءات (معدلة) لمأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وطلب الإذن من النيابة العامة بالقبض على المتهم متى وجدت أدلة كافية على اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة أو العنف.

ويستوي في الجريمة التي تبيح القبض أن تكون جريمة تامة أو أن تكون قد وقفت عند حد الشروع متى كان القانون يعاقب على الشروع في هذه الجرائم، كما يستوي أن يكون المتهم هو الفاعل الأصلي في الجريمة أم يكون شريكاً للفاعل الأصلي، كما يستوي أن يكون الحبس المقرر للجريمة المرتكبة وجوبياً أم يكون جوازياً، أما إذا كانت الجريمة من قبيل المخالفات فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ولا يمكن معرفة شخص الجاني (م ٣٨/٢ إجراءات).

ولكن اشترط لإلقاء القبض على المتهم في جميع الحالات السابقة، توافر دلائل كافية على ارتكاب الجريمة أو مساهمته فيها بوصفه الشريك، وتقدير توافر الدلائل الكافية متروك لتقدير مأمور الضبط القضائي في ضوء الظروف التي وجد فيها، وتقدير مأمور الضبط لتوافر الدلائل الكافية يخضع لرقابة سلطات التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فعلى النيابة العامة متى حضر لها المتهم مقبوضاً عليه، أن تبحث في مدى توافر الدلائل الكافية، كما يكون للمحكمة الموضوع رقابة مدى كفاية الأدلة، فإذا قدرت أنها غير كافية كان لها الحكم ببطلان القبض وبطلان كل ما أسفر عنه هذا القبض الباطل، وقضاؤها خاضع لرقابة محكمة النقض فيما يتعلق باستنتاجها كفاية الأدلة وذلك في ضوء رقابتها على تسبيب الأحكام.

ولذلك قضى بأن الإبلاغ عن الجريمة لا يكفي وحده لتبرير القبض على المتهم وتفتيشه، بل يجب على مأمور الضبط القضائي إجراء التحريات اللازمة بناء على ما ورد في البلاغ، فإذا انتهت التحريات إلى وجود دلائل كافية جاز إلقاء القبض على المتهم بعد استصدار إذن من سلطة التحقيق. كما قضى بأن مجرد ظهور الحيرة والارتباك على المتهم ووضع يده في جيبه عندما شاهد رجل الحفظ، أمور لا تعتبر دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه. وقضى بأن مشاهدة المتهم في منتصف الليل وهو يحمل شيئاً وعندما رأى سيارة البوليس تهدئ من سرعتها خلع حذاءه وجرى، فإن ذلك تتوافر به الدلائل الكافية التي تبرر لرجل الضبط القضائي إلقاء القبض على هذا المتهم.

وعلى ذلك فإن توافر الدلائل الكافية شرط لإباحة المساس بشخص المتهم بالقبض عليه أو تفتيشه أو تفتيش منزله، وللمتهم الحق في دفع وجود دلائل كافية للقبض عليه أو تفتيشه، ويجب أن يكون هذا الدفع أمام محكمة الموضوع فلا يصح أن يتمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ومتى تمسك به المتهم أمام محكمة الموضوع فلا يصح لها تجاهل هذا الدفع وإلا كان الحكم الصادر باطلاً متى استندت المحكمة في حكمها إلى أحد العناصر المكونة للدلائل الكافية التي طعن بعدم كفايتها.

ثالثاً: الأمر بالضبط والإحضار:

أجاز القانون في المادة ٣٥ إجراءات (معدلة) لمأمور الضبط القضائي إذا لم يكن المتهم حاضراً أن يصدر أمره بضبطه وإحضاره متى كانت الدلائل الكافية متوافرة في حق المتهم.

مدة سريان أمر الضبط والإحضار:

لم يبين قانون الإجراءات الجنائية المدة التي يظل أمر الضبط والإحضار الصادر من مأمور الضبط ساري المفعول في خلالها في حين نص القانون على المدة التي يبقى خلالها أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق سارياً فجعلها ستة شهور من تاريخ صدوره إلا إذا تجدد (م ١٣٩/٢ إجراءات معدلة بالقانون ٣٧ لسنة ١٩٧٢، م ٢٠١/٢ إجراءات)، ولذلك فإن هذه المدة تسري أيضاً على أوامر الضبط

والإحضار الصادرة من مأموري الضبط القضائي، لأنه لا يكون من المقبول عقلاً أن تكون لمأمور الضبط سلطة أكثر من السلطة المخولة لجهات التحقيق .

رابعاً: سماع أقوال المتهم المقبوض عليه:

يجب على مأمور الضبط القضائي بعد إلقاء القبض على المتهم أن يسمع أقواله فوراً، وإذا لم يأت بما يبرئه كان من الواجب على مأمور الضبط أن يرسله إلى النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة، وأنه يجب على النيابة أن تستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاقه صراحة (م ٢٦ إجراءات) ولكن ليس من سلطة مأمور الضبط القضائي استجواب المتهم، وذلك لأن هذا الإجراء سيترتب عليه مواجهة المتهم بأدلة الاتهام ومناقشته فيها حتى يتوصل إلى الحصول على اعترافه، وهو ليس من سلطته بل من سلطة النيابة أو قاضي التحقيق، وقد تطلبت المادة ١٣٩/١ إجراءات (معدلة بالقانون ٣٧ لسنة ١٩٧٢) أن يبلغ المقبوض عليه فوراً بأسباب القبض عليه، وإعطائه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بذلك، واستعانت به بمحام، كما يجب أن يعلن على وجه السرعة بما يوجه له من التهم (وهو ما تضمنته المادة ٧١ من دستور سنة ١٩٧١ والمادة ٥٤ من الدستور الحالي الصادر ٢٠١٤)، بيد أن المادة ١٣٩ إجراءات لم تحدد المدة التي يلزم خلالها إبلاغ المتهم بسبب القبض عليه والتهم الموجهة إليه، وبناء على ذلك فإن الميعاد تقديري ومتروك لسلطة التحقيق تحت إشراف ورقابة محكمة الموضوع.

ومما هو جدير بالذكر أن المشرع بعد أن حدد أحوال القبض وفقاً للمادتين ٣٤، ٣٥ إجراءات نص في المادة ٤٠ إجراءات (معدلة بالقانون ٣٧ لسنة ١٩٧٢) على عدم القبض على إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، ويجب أن يعامل بما يحفظ عليه كرامته وعدم إيذائه بدنياً أو معنوياً، وهذا ما تضمنته المادة ٤٢/١٢ من دستور سنة ١٩٧١ والمادة ٥٤ من الدستور الحالي الصادر (٢٠١٤).

خامساً: ما يترتب على بطلان القبض:

إذا كان القبض الذي باشره مأمور الضبط القضائي على المتهم باطلاً، أي حدث في غير الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك، فإنه يترتب على بطلان القبض بطلان كل ما يكون قد أسفر عنه هذا القبض الباطل من أدلة كتفتيشه وضبط ما يكون قد ضبط معه من الأشياء ويبطل كذلك اعترافه الذي تم تحت تأثير القبض عليه، وكذلك تبطل حالة التلبس التي نشأت نتيجة القبض الباطل، ويبطل أيضاً تفتيش المنزل وكذا الحبس الاحتياطي إذا بني على سبب أو أكثر من الأسباب أو الأدلة الباطلة (٣)، ولذلك قضى بأنه إذا قبض كونستابل البوليس على المتهم بناء على بلاغ من مجهول أو بناء على مجرد الظن للاشتباه بأنه يتجر في المواد المخدرة، وكان هذا في غير حالات التلبس وبدون الحصول على إذن من السلطات المختصة، فألقى المتهم المادة المخدرة التي كان يحملها خوفاً من ضبطها معه أثناء تفتيشه، فإنه لا يجوز الاستشهاد بها عليه لأن إلقاء لهذه المادة المخدرة كان نتيجة خوفه من القبض عليه، وحيث أن القبض عليه كان فيضا باطلاً فإنه يترتب عليه بطلان ضبط المادة المخدرة التي أسفر عنها ذلك القبض الباطل

ت. تكلم عن التفتيش وطرق التفتيش ص 211

التفتيش

يُعرف التفتيش في اللغة: بأنه البحث عن الشيء في مظان وجوده، واصطلاحاً: هو البحث عن الشيء في موضع له حرمة. ويعرفه الفقه: بأنه البحث عن الشيء في مستودع السر.

وبأنه: إجراء من إجراءات التحقيق يهدف إلى التوصل إلى أدلة جريمة ارتكبت فعلاً، وذلك بالبحث عن هذه الأدلة في مستودع السر. سواء أجري على شخص المتهم أو في منزله دون توقف على إرادته. والمراد هنا

التفتيش القضائي الذي تكون الغاية منه هي البحث عن أشياء تتعلق بجريمة معينة وقعت، فلا يجوز اللجوء إليه للتحقق من جريمة يخشى وقوعها في المستقبل. وسوف نتناول كل ما يتعلق بالتفتيش في الفروع التالية:

الفرع الأول: موضوع التفتيش

يختلف التفتيش بحسب موضوعه إلى تفتيش للأشخاص وتفتيش للمنازل.

أولاً: تفتيش الأشخاص:

يقصد بتفتيش الشخص البحث في جسمه وملابسه بقصد الحصول على الشيء المراد ضبطه، ويمتد تفتيش الشخص إلى جسمه وملابسه وما قد يحمله من متاع أو حقائب أو ما يكون في حيازته منها في الطريق العام أو المحال العامة، والسيارة الخاصة التي يستعملها سواء كانت ملكه أو مؤجرة له، أما إذا تخلى الشخص عما في حيازته، سواء عن طريق القول أو الفعل، فإنها لا تصبح في حيازة أحد، وبالتالي لا تحميها قواعد التفتيش، فلا يعتبر البحث فيها تفتيشاً وإنما مجرد إجراء من إجراءات الاستدلال. ولم يتطلب المشرع وسيلة معينة لإجراء التفتيش، ولذلك فإنه قد يتم يدوياً أو آلياً باستعمال أجهزة تحليل الدم أو البول أو الأشعة أو غسيل المعدة. كذلك لم يتطلب المشرع حضور شهود عند تفتيش الأشخاص كما هو الشأن بالنسبة إلى تفتيش المنزل وذلك تسهيلاً لإجرائه.

وكما أجاز المشرع لمأمور الضبط القضائي في حالات محددة تفتيش شخص المتهم فاعلاً كان أو شريكاً، فإنه أجاز في نطاق ضيق تفتيش غير المتهم على التفصيل الآتي:

١- تفتيش شخص المتهم:

أجاز المشرع لمأموري الضبط القضائي تفتيش المتهم في حالتين:

الحالة الأولى: في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً (م ٤٦/١ إجراءات)، ويبرر ذلك أن التفتيش أقل خطورة ومساساً بالحرية من القبض، فإذا كان القبض جائزاً كان التفتيش جائزاً من باب أولى لما قد يؤدي إليه من ضبط جسم الجريمة أو الأدوات التي استعملت فيها قبل أن يتمكن المتهم من إخفائها أو إعدامها.

- ويلاحظ أن التفتيش يجوز حيث يكون القبض جائزاً فلا يشترط التلازم بين القبض والتفتيش، فقد يتم التفتيش دون القبض، كما لا يشترط أن يسبق القبض التفتيش، فالقانون لم يشترط لإيقاع هذين الإجراءين ترتيباً معيناً.
- وتقتصر إجازة التفتيش في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على تفتيش الشخص دون أن تمتد إلى تفتيش منزله، ولو كان مأمور الضبط قد دخل منزل المتهم للقبض عليه دون أن يكون مأذوناً بتفتيش المنزل.
- ويجب ألا يغيب عن الأذهان أنه إذا كان التفتيش جائزاً حيث يجوز القبض، فإن العكس غير صحيح، فقد يكون التفتيش جائزاً دون القبض كما إذا كانت النيابة قد أصدرت إلى مأمور الضبط إذناً بتفتيش شخص دون القبض عليه، وحينئذ يجب ألا يحدث التعرض للمتهم إلا بالقدر اللازم لإجراء التفتيش.

الحالة الثانية: إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم على أنه يخفي شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه (م ٤٩)، وتمتد هذه الحالة إلى خارج نطاق الأحوال التي

يجوز فيها القبض على المتهم، ولذلك يمتد نطاقها إلى حالة التلبس بجنحة يعاقب عليها بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو أقل أو بالغرامة، ولم يكن هناك أمر بالقبض من النيابة العامة أو كان إذن سلطة التحقيق صادراً بتفتيش المنزل دون تفتيش المتهم أو القبض عليه فحينئذ يكون لمأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش المتهم بشرط أن تتوافر لديه قرائن قوية على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة بصدد الجريمة التي يتعلق التفتيش بها. ويخضع تقديره لتوافر القرائن القوية لإشراف محكمة الموضوع.

شروط التفتيش بمعرفة مأمور الضبط:

- أ- أن تتوافر حالة التلبس بالنسبة لجريمة الجناية أو الجنحة، ولا يشترط في الجنحة أن تكون من الجرح المعاقب عليها بالحبس كما هو الشأن بالنسبة للقبض، فيكفي أن تكون جنحة أيّاً كانت العقوبة المقررة لها.
- ب- أن توجد دلائل قوية على اتهام الشخص بارتكابه تلك الجناية أو الجنحة. وتقدير هذه الدلائل القوية يكون من مأمور الضبط تحت رقابة سلطات التحقيق ومحكمة الموضوع.
- فإذا توافر هذان الشرطان كان تفتيش مأمور الضبط صحيحاً ويترتب عليه صحة ما ينتج عنه من آثار. أما تخلف أحد هذين الشرطين فيتربط عليه البطالان ولكنه ليس متعلقاً بالنقض العام فيتعين الدفع به أمام محكمة الموضوع ولا تقبل إثارته مرة أخرى أمام محكمة النقض.

٢ - تفتيش غير المتهم:

تنص المادة ٤٩ من قانون الإجراءات على أنه: "إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه". ومقتضى هذا النص أنه يتطلب جواز تفتيش غير المتهم أن يتوافر شرطان: الأول: أن يكون تفتيش منزل المتهم بوجه قانوني بسبب التلبس أو بناء على إذن قضائي مسبب من سلطة التحقيق. والثاني: أن تتوافر قرائن قوية ضد الشخص الموجود في المنزل على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة في الجريمة التي يجري التفتيش بشأنها. ومثال ذلك محاولة ذلك الشخص الفرار أو محاولته إلقاء أو إخفاء شيء يحمله في يده أو انتفاخ ملابسه، فإذا تخلف أحد الشرطين فإن تفتيش غير المتهم يكون باطلاً ولو كان هو الزوجة (١). والصواب أنه لا يجوز تفتيش غير المتهم في هذه الحالة ويمكن لمأمور الضبط التحفظ عليه حتى يستصدر إذناً بتفتيشه.

ضمانات تنفيذ التفتيش:

التفتيش من أشد الإجراءات خطورة، لأنه ينطوي على انتهاك لحرية الشخص وفضح سره، وقد يفضي إلى الكشف عن دليل يدينه، وقد أجازته المشرع على كره منه للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. ولذا فقد حرص المشرع - تحقيقاً للتوازن - **على إحاطته بضمانات عدة وهي كالتالي:**

١ - تنفيذ التفتيش متروك لتقدير مأمور الضبط القضائي تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة

الموضوع. ولذلك يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستعمل الإكراه في تفتيش الشخص ما دام ذلك بالقدر اللازم لاتخاذ الإجراء، وذلك باعتبار أن القهر عنصر لا غنى عنه للقيام بهذا الإجراء. غير أنه يشترط ألا يتجاوز هذا القدر الفترة اللازمة لإجراء التفتيش، وإلا استحال قبضاً، فتفتيش الشخص لا يستتبع إجازة القبض عليه. وتطبيقاً لذلك فإن تفتيش الشخص يجيز التحفظ على المتهم في حدود القدر اللازم لتفتيشه، فإذا اقتاده لنقطة البوليس لتفتيشه بها، وذلك للخشية من تجمع الأهالي وإعاقة حصول التفتيش على الوجه الأكمل، كان لذلك ما يسوغه.

٢- يجب أن يتم بقدر الإمكان على وجه لا ينافي الآداب العامة ولا يهدر الكرامة ولا يلحق بصحة المتهم

ضرراً: فقد أكد الدستور ذلك فنص في المادة ٥٥ منه على أن "كل مواطن تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً".

غير أن رعاية الآداب لا تعني قصر التفتيش على مجرد تحسس ملابس المتهم من الخارج فقط دون خلعها، فهذا إصراف في رعاية الحقوق الفردية وتضحية بمقتضيات العدالة الجنائية، وهو كما تقول محكمة النقض تخصيص لمعنى التفتيش بغير مخصص، ولا يتفق وسند إباحته. وإنما يصح التفتيش أو يبطل وفقاً لمعيار عام هو الغاية منه والظروف المحيطة به ومدى الحاجة إلى إجرائه في هذا الموضع أو ذاك من جسم الشخص. فهذا وحده هو ما يحدد كلفه ومداه. فإذا اقتضى البحث عن الشيء الذي استوجب التفتيش نزع ملابس الشخص فلا وجه للنفي ببطلانه متى كان القائم به قد باشر العمل بمنأى عن العيون وتجنب الفحش الذي لا يقتضيه المقام، والكلمة الفاصلة في هذا الشأن لقاضي الموضوع.

٣- أن يباشر مأمور الضبط القضائي التفتيش بنفسه:

العامة الذين يعملون تحت إمرته. على أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في تنفيذ التفتيش بأعوانه بشرط أن يقوموا بعملهم في حضوره وتحت إشرافه، لأن عملهم في هذه الحالة يكون منسوباً إليه، فكأنه صادر عنه. وغني عن البيان أنه لا يجوز للأفراد العاديين أو رجال السلطة العامة القيام بتفتيش الشخص، وكل ما يجوز لهم في حالة التلبس هو تسليم الجاني إلى مركز الشرطة أو لرجال الضبط القضائي. فالمادة ٤٦/١ إجراءات نصت صراحة على ضرورة أن يكون القائم بالتفتيش هو مأمور الضبط القضائي.

٤- يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يجري التفتيش في مكان القبض أو في أي مكان يراه أميناً طالما كان

المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعاً في دائرة اختصاصه. وله أيضاً أن يتخير الوقت المناسب لإجراء التفتيش ما دامت حالة التلبس قائمة، ولا تصح مطالبة القائم بالتفتيش بالوقوف فيه عند انقضاء وقت معين. وبناء على ذلك يصح أن يتم التفتيش في أي وقت من الليل أو النهار، فلم يقيد المشرع هذا الحق بأي قيد، ما دام أن ذلك يتم خلال الفترة المحددة بالإذن. وبناء عليه قضى بأن "صدور الإذن بتفتيش الطاعن لدى وصوله مستقلاً قطاراً معيناً وتفتيشه عند وصوله في قطار لاحق خلال فترة سريان الإذن صحيح".

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يشترط لتفتيش الأشخاص حضور شهود تيسيراً لإجرائه. إلا أن حضورهم وقت التفتيش لا يترتب عليه البطلان، إذ أن حصول التفتيش أمام شهود هو ضمان لسلامة الإجراءات التي يباشرها مأمور الضبط القضائي.

تفتيش الأنثى:

أوجبت الفقرة الثانية من المادة ٤٦ أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي، وينبغي عليه أن يثبت اسمها في المحضر حتى تؤدي الشهادة بعدئذ عما تكشف لها من التفتيش، ولا تحلف اليمين إلا إذا خيف ألا يستطيع فيما بعد سماعها بيمين.

وقد حكم بأن اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى المراد به أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها، وهي عورات المرأة التي تخدش حيائها إذا مُست، أما تفتيش يد المتهم وإخراج لفافة المخدر منها بمعرفة ضابط البوليس فهو تفتيش صحيح، وكذلك إخراج لفافة المخدر التي كانت ظاهرة من أصابع قدم المتهم وهي عارية، ومن باب أولى إذا أخرجت المتهمة المخدر من بين ملابسها طواعية واختيار بغير تفتيش، وفيما عدا ذلك فمخالفة حكم القانون هنا تستوجب بطلاناً من النظام العام لا يسقطه رضاء المتهمة بأن يفتشها مأمور الضبط بنفسه، أو أن يفتشها طبيب رجل (مفتش الصحة) ندبه لذلك أحد مأموري الضبط القضائي.

ثانياً: تفتيش المسكن:

يقرر المشرع أن تفتيش المنزل عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة (م ٩١ إجراءات).

ولما كان التفتيش عملاً من أعمال التحقيق فإنه يدخل أساساً في اختصاص سلطة التحقيق، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام به إلا بناء على إذن قضائي مسبب من هذه السلطة. وهذا ما نص عليه الدستور الحالي الصادر سنة ٢٠١٤ في المادة ٥٨ بقوله: "للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن."

وعلى ذلك فلا يجوز لمأمور الضبط تفتيش منزل المتهم سواء توافرت حالة التلبس أو لم تتوافر إلا إذا ندب لذلك وكان هناك إذن قضائي مسبباً.

المقصود بمنزل المتهم:

يجب تحديد نطاق منزل المتهم في ضوء الغرض الذي ترمي أحكام التفتيش إلى تحقيقه وهو حماية حرمة مستودع السر، ولذلك فإن المنزل يشمل كل مكان يختص به المتهم ولا يسمح بدخوله إلا بإذنه، فيدخل في نطاقه المسكن الذي يقيم فيه، وملحقاته كالحديقة والجراج، وحظيرة الدواجن أو الماشية أو المخزن، أو السيارة، كذلك يدخل في نطاق المنزل كل مكان معد لإقامة المتهم ولو لفترة قصيرة كمسكن بأحد المصايف أو بإحدى القرى، وكحجرة يستأجرها بأحد الفنادق ولو ليوم واحد، وكمكتب المحامي أو المحاسب أو عيادة الطبيب، كذلك يدخل فيه المسكن الخالي المعروض للإيجار مفروشاً أو غير مفروش، ويستوي بعد ذلك أن يكون سند حيازته للمنزل هو حق الملكية أو الإيجار أو الانتفاع أو الارتفاق أو حتى مجرد التسامح. وتلحق بالمساكن الحدائق والمزارع التي لا يسمح بدخولها لأي فرد بشرط أن تكون مسورة.

أما إذا فقد المكان صفة الاختصاص به ففتحته صاحبه للجمهور، فإن ذلك يعني أنه لم يعد مستودعاً للسر، ولذلك لا يعد منزلاً وإنما محلاً عاماً لا تحميه قواعد التفتيش، فيجوز لمأموري الضبط القضائي دخوله دون توافر حالة التلبس أو الإذن من سلطة التحقيق. ومن أمثلة هذه المحال المقهى، والملهى والسينما والنادي والمدرسة والنقابة. مع مراعاة أن المحل العام يصبح خاصاً فيتمتع بحرمة المسكن في الأوقات التي يغلق فيها في وجه الجمهور، أو في الأجزاء الخاصة منه ولو كان ذلك في وقت العمل، كغرفة مدير الفندق، أو مدير المصنع، وغرف العمليات والأطباء والمرضى في المستشفيات.

شروط تفتيش منزل المتهم:

١- أن تكون هناك جريمة وقعت بالفعل وقامت قرائن على وجود أشياء تفيد في كشف الحقيقة بالنسبة إلى الجريمة في منزل المتهم.

٢- أن تجري التفتيش سلطة التحقيق أو تصدر أمراً قضائياً مسبباً بذلك إلى مأمور الضبط القضائي. فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتش منزل المتهم بدون هذا الأمر.

٣- إذا انتدب مأمور الضبط القضائي للتفتيش، فيجب أن يقوم به بنفسه وإذا استعان بمعاونيه فيجب أن يكون في حضوره وتحت إشرافه المباشر.

٤- أن يكون التفتيش في حضور المتهم أو من ينبيه إن أمكن ذلك وفقاً لنص المادة ٩٢ من قانون الإجراءات الجنائية ولم يستلزم النص حضور شاهدين من أقارب المتهم أو القاطنين معه أو الجيران في حالة عدم وجود المتهم أو من ينبيه عنه وقد استقر قضاء محكمة النقض حديثاً على أن عدم حضور المتهم أو من ينبيه إجراءات التفتيش لا يترتب عليه بطلان هذا التفتيش، لأن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذي يجري في مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته. (الطعن رقم ١٦٢٩ لسنة ٤٠ ق جلسة ٢٤/١/١٩٧١ م مج ٢٢ جزء أ ص ٩٥).

٥- تحرير محضر بالتفتيش.

عرف التلبس واذكر حالاته وشروطه ص 224

التلبس بالجريمة

منح المشرع لمأموري الضبط القضائي سلطات واسعة وذلك عند وجود الجريمة في حالة التلبس بها، والحكمة في منحهم هذه السلطات الواسعة هو أن حالة التلبس بالجريمة تقتضي السرعة في جمع أدلة الجريمة قبل ضياعها كما أن احتمال الخطأ في تقدير أدلة الجريمة يكون ضعيفاً، وبذلك فإن الأفراد لن يضاروا نتيجة الخطأ أو التسرع في الاتهام (٣). ودراسة التلبس بالجريمة يقتضي تحديد حالات التلبس وشروطه، ثم بيان الآثار التي تترتب عليه، وسوف نتناول هذه الموضوعات من **خلال المطالب التالية:**

المطلب الأول: حالات التلبس

تضمنت المادة ٣٠ إجراءات حالات التلبس، فنصت على أن "تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهنة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا اتبع المجنى عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصباح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك".

١-مشاهدة الجريمة حال ارتكابها:

فقد بينت هذه المادة أن أحوال التلبس أربع حالات واردة على سبيل الحصر وهي:

وهذه هي أقوى حالات التلبس إذ أن المشاهدة وقعت وقت المعاصرة للجريمة ويكفي أن تتم المشاهدة في أية مرحلة من مراحل ارتكاب الجريمة حتى ولو كانت المرحلة النهائية.

والمشاهدة هنا لا تقتصر على المشاهدة البصرية بل تمتد لتشمل إدراك الجريمة بإحدى حواس الإدراك، وبالتالي يستوي في ذلك الإدراك بالبصر أو السمع أو الشم أو اللمس أو التذوق. فإن أبصر مأموري الضبط القضائي شخصاً يشعل النار في منزل أو يتسلق ماسورة عمارة أو يخطف سلسلة من عنق فتاة قامت حالة التلبس وكذلك إن سماع صوت استغاثة مقذوف ناري، أو شم رائحة المخدر تنبعث من لفافة بيد شخص أو تذوق طعاماً فوجده فاسداً أو غير صالح للاستخدام الآدمي أو لمس عفواً في الزحام ملابس شخص فوقعت يده على مطواة في جيبه. وإذا كان التلبس يتوفر متى تم إدراك الجريمة بأي

حاسة من حواس الإدراك فينبغي أن يكون هذا يقيناً لا يحتمل الشك فإذا كان هناك شك من قبل مأمور الضبط القضائي في وقوع الجريمة فلا يمكن أن تتوافر حالة التلبس.

٢-مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة:

في هذه الحالة بدأ التعاصر الزمني بين وقوع الجريمة ولحظة اكتشافها يقل ولكن بدرجة لا تجعله منعدماً لأن الجريمة تمت مشاهدتها عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.

فالفارق بين هذه الحالة والحالة السابقة هي هذه البرهنة ولكن الاختلاف بينهما في سبيل الإدراك، والتعبير بالبرهنة هنا يراد منه ألا يكون قد مضى وقت طويل يقطع التعاصر بين ارتكاب الجريمة ولحظة مشاهدتها، فهذه الحالة تتوفر مثلاً لو شاهد مأموري الضبط القضائي جثة القتيل وهي تنزف دماء، والمسألة هنا تقديرية يرجع الفصل فيها إلى قاضي الموضوع.

٣-تتبع الجاني أثر وقوع الجريمة:

قد يرتكب الجاني جريمته ثم يحاول الفرار فيتبعه المجني عليه أو تتبعه العامة بالصياح ولا يمكن تصور أن يرى مأمور الضبط القضائي كل هذه المشاهد ثم يقف مكتوف الأيدي ومن ثم جعل المقنن هذه الحالة من حالات التلبس. واشترط لها شرطين ليتأكد بها قيام حالة التلبس هما:

الشرط الأول: تتبع الجاني من قبل المجني عليه أو العامة إثر وقوع الجريمة وكل ما ينبغي في هذه الحالة أن يكون هناك ملاحقة للجاني عقب وقوع الجريمة حتى لو استمرت هذه الملاحقة لساعات.

الشرط الثاني: أن يكون لهذه الملاحقة مظهر مادي يؤكد أن هناك جريمة مرتكبة هذا المظهر هو الصياح واشترط الصياح هنا له ما يبرره إذ لا يتصور أن يكون تتبع أي شخص لشخص آخر هو في حد ذاته حالة تلبس فقد يحدث هذا التتبع في ظروف عادية كالسباق وإدراك شيء يهدف المتتابعون إدراكه.

٤-مشاهدة الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً أشياء أو به آثار أو علامات يستدل منها على أنه فاعل لها أو شريك فيها:

هنا تنصب المشاهدة على الجاني، ولكن هذا وحده لا يكفي لأن التلبس حالة عينية لا شخصية لابد معها من جريمة ولذلك اشترط النص هنا أن تكون هذه المشاهدة قد وقعت بعد وقوع الجريمة بوقت قريب وأن توجد مع الجاني أشياء يستدل منها على أنه مرتكب الجريمة أو مساهم فيها ومثال ما لو كان هناك قتيل، ووجد بالمحل شخص يحمل سكيناً تقطر دماً.

شروط صحة التلبس

يُشترط لصحة التلبس قانوناً توافر شرطين: أولهما، أن يشاهد مأمور الضبط القضائي الجريمة بنفسه، والثاني: أن تكون المشاهدة قد تمت بطريق مشروع.

أولاً: مشاهدة مأمور الضبط القضائي حالة التلبس:

يشترط لصحة التلبس أن يكون مأمور الضبط القضائي قد شاهد الجريمة بنفسه بأي حواسه كالرؤية أو السمع أو الشم، وفي أي حالة من حالات التلبس الأربع السابق بيانها، وذلك لكي يكون له السلطات الواسعة التي خولها له القانون في القبض والتفتيش للأشخاص، أما إذا لم يشاهد مأمور الضبط القضائي التلبس في أي حالة من حالاته فإنه لا يكون له حق

القبض والتفتيش الذي تخول له في حالة التلبس ولا يكفي أن يعلم بهذه الحالة عن طريق الرواية من الغير ولو كان هذا الغير موضع ثقة والقول بغير ذلك يؤدي إلى اعتبار التلبس قائماً في حالات كثيرة لا يعدها القانون كذلك.

وهذا الشرط له ما يبرره ذلك لأن حالات التلبس تتيح لمأموري الضبط القضائي سلطات استثنائية من شأنها المساس بحرية الأشخاص وهذا خروج على أصل التضييق لا التوسع.

وعلى ذلك فإذا كان الذي شاهد المتهم في حالة تلبس بجريمة بيع مواد مخدرة في منزله هو المرشد الذي أرسله ضابط الشرطة لشراء المواد المخدرة، فلما حضر الضابط إلى المنزل لم يكن به من الآثار الظاهرة لتلك الجريمة ما يستطيع ضابط الشرطة مشاهدته والاستدلال به على قيام حالة التلبس، فلا يمكن له اعتبار المتهم في حالة تلبس، ولا يمكن اعتبار ورقة المخدر التي حملها المرشد، إلى الضابط عقب البيع أثراً من آثار الجريمة يكفي لجعل حالة التلبس قائمة وقت انتقال الضابط لأن الآثار التي يمكن اتخاذها أمانة على قيام حالة التلبس، إنما هي الآثار التي تنبئ بنفسها عن أنها من مخلفات الجريمة والتي لا تحتاج إلى الإنباء عن ذلك إلى شهادة شاهد. وقد حكم بعدم قيام حالة التلبس إذا كان المتهم قد أخرج ورقة من جيبه عند رؤيته رجال الشرطة ووضعها بسرعة في فمه، لأن ما حوته تلك الورقة لم يكن ظاهراً حتى يستطيع رجال الشرطة رؤيته.

وعلى ذلك فحالة التلبس لا تثبت بشهادة الشهود. ولكن القانون أجاز استثناء أن تثبت حالة التلبس لدى مأمور الضبط القضائي بشهادة الشهود في جريمة الزنا، وذلك لأنه من المتفق عليه أنه ليس من الضروري أن يشاهد الشريك متلبساً بالجريمة بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي، بل يكفي أن يشهد بعض الشهود برؤيتهم إياه وهو في حالة تلبس بجريمة الزنا، وهذا نظراً لتعذر اشتراط المشاهدة في هذه الحالة بمعرفة مأمور الضبط القضائي.

ثانياً: مشاهدة حالة التلبس بطريق مشروع:

الأصل أنه إذا كان التصرف صحيحاً صح كل ما يترتب عليه من آثار، وإذا كان التصرف باطلاً بطل كل ما ترتب عليه من آثار وهو ما عبر عنه بقاعدة "ما بني على باطل فهو باطل". ولكي يكون التلبس صحيحاً وبالتالي ما ترتب عليه من آثار ينبغي أن يتم إثباته بطريقة مشروعة ذلك لأن المشروعية شرط عام في ممارسة كل سلطة ورجال الضبط القضائي يجب أن يكونوا أحرص الناس على التمسك بهذه المشروعية، وإذا كان القانون يلقي على كاهل رجال الضبط القضائي مهمة التحري عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها فإن ذلك كله يجب أن يتم في إطار المشروعية، وذلك باحترام حقوق الأفراد وعدم المساس بها فإن تجاوز بعضهم هذه الحدود وكشف هذا التجاوز عن حالة تلبس فإن التلبس بمعناه القانوني لا يقوم. فلو قام مأموري الضبط القضائي بداية بتفتيش شخص أو استراق السمع أو تسلق سطح منزل والدخول فيه فكشف عن حالة التلبس فإن التلبس لا يقوم لأنه ناتج عن تصرف باطل وإنما تقوم حالة التلبس لو تم التوصل إليها بطريقة عرضية. كما ولو استوقف مأمور الضبط القضائي شخصاً للتأكد من شخصيته فتبين له أن الشخص لا يحمل معه ما يفيد تحقيق شخصيته.

كذلك تقوم حالة التلبس إذا كانت ناتجة عن تصرف مشروع. كما لو كانت نتيجة لثمرة تفتيش صحيح سواء كان هذا التفتيش من إجراءات التحقيق أو في مرحلة سابقة على ذلك. كالتفتيش الإداري كذلك يكون التلبس صحيحاً فيما لو تخلى الشخص عما تحت يده من متاع وكان تخليه عن هذا المتاع بإرادة حرة ليست واقعة تحت ضغط أو إكراه؛ كما لو شاهد رجل مأمور الضبط القضائي فتخلى عن لفافة كانت بيده فالتقطها مأمور الضبط القضائي فوجدتها مخدرات.

ويشترط في هذه الحالة ألا يمارس مأمور الضبط القضائي أي إكراه أو ضغط على إرادة الشخص المتخلى، كذلك لا ينبغي أن يكون هذا التخلي ناتجاً عن غش أو تدليس قام به مأمور الضبط القضائي. فإذا علم مأمور الضبط القضائي من خلال تحرياته أن شخصاً معيناً كلف بنقل لفافة تحوي مخدراً أو سلاحاً غير مرخص لتسليمه إلى شخص آخر فتربص به مأمور الضبط القضائي حتى إذا حضر أو هممه أنه الشخص المقصود فسلمه ما معه، فهذا التسليم لا يدخل في التخلي الإرادي.. ولا يصح معه التلبس الناشئ عنه.

2- ميز الفرق بين طرق الطعن العادية وغير العادية ص 184

التمييز بين طرق الطعن العادية وغير العادية:

تختلف طرق الطعن العادية عن طرق الطعن غير العادية من عدة وجوه:

فمن ناحية، يجوز للخصم اللجوء إلى طريق الطعن العادي أياً كان باعته على ذلك، ولذلك يتسم طريق الطعن العادي بنطاق شديد الاتساع، أما طريق الطعن غير العادي فلا يجوز اللجوء إليه إلا إذا توافرت حالات معينة حددها المشرع على سبيل الحصر، فالطعن بالنقض لا يقبل إلا إذا توافرت إحدى حالات ثلاث نصت عليها المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولا يجوز طلب إعادة النظر إلا في الحالات الخمس التي حددتها المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية. **ومن ناحية أخرى،** نلاحظ أن طرق الطعن العادية يجوز الجمع بينها بينما لا يجوز ذلك بين طريقي الطعن غير العاديين، أو بين طريق عادي وطريق غير عادي، فطريق الطعن غير العادي لا يجوز طرده إلا إذا أغلقت طرق الطعن العادية وفضلاً عما تقدم، فإن طرق الطعن العادية تواجه - كقاعدة - أحكاماً لم تنفذ بعد، ذلك أنه "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك" (مادة 460 إجراءات جنائية)، أما طرق الطعن غير العادية فهي تواجه أحكاماً واجبة التنفيذ، ولا يترتب على طرق أحد هذه الطرق إيقاف التنفيذ إلا على سبيل الاستثناء. من ذلك ما نصت عليه المادة 469 إجراءات جنائية من أنه: "لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام."

وأخيراً فإن القانون يوجب على الخصم الذي يريد الطعن في الحكم أن يسلك الطريق العادي أولاً إذا كان ذلك متاحاً، ولو كان الطعن يستند إلى سبب من الأسباب التي تقررت طرق الطعن غير العادية لإصلاحها(1). ولذلك تنص المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض على أن: "لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً". كذلك لا يجوز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجرح (م 30 من القانون المذكور)، ويعني ذلك أنه إذا أهمل الخصم طرق سبيل الاستئناف يتمتع عليه الطعن بطريق النقض.

مبادئ قانون الإجراءات الجنائية في التشريع المصري

المعارضة

التعريف بالمعارضة:

المعارضة طريق طعن عادي في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح، م ٣٩٨ إجراءات جنائية، وقد فتح القانون هذا الطريق من طرق الطعن كي لا يقضي على شخص دون أن يسمع دفاعه. وإذا كان القانون قد أجاز الحكم على الخصم في غيبته حتى لا يتخذ الغياب ذريعة لعرقلة عمل القضاء، فذلك لا ينفي أن الحكم الغيابي يصدر دون أن تسمع المحكمة دفاع المحكوم عليه. وقد رأى المشرع - تحقيقاً للعدالة - أن يفتح له باب الطعن في هذا الحكم لتمكينه من إبداء ما فاتته من إبداء من دفاع، حتى يكون الحكم أدنى ما يكون إلى الصواب. ويثبت الحق في المعارضة لمجرد كون الحكم غيابياً، سواء كان تخلف المحكوم عليه عن الحضور لعذر أو لغير عذر. ذلك أن الدفاع وإن كان حقاً لكل خصم، إلا أن للمجتمع نصيباً فيه، فهو الكفيل بجلاء واستقامة الأحكام. ولهذا أجاز الطعن بالمعارضة بوجه عام في الأحكام الغيابية بغض النظر عن سبب الغياب.

أساس المعارضة:

من المقرر أن أساس الطعن بالمعارضة هو مبدأ حضور الخصوم لإجراءات التحقيق النهائي ومبدأ شفوية المرافعة. وقد حرص القانون على احترام هذين المبدأين وتمكين الخصم الذي حوكم غيابياً من محاكمته في حضوره حتى يتمكن من إبداء دفاعه، وإتاحة الفرصة للمحكمة في سماع أقواله. وقد خفف قانون الإجراءات الجنائية من إطلاق حق المعارضة، فاستحدث نظام الحكم الحضوري الاعتباري الذي يحول دون الطعن فيه بالمعارضة إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز (المادة ٢٤١ إجراءات جنائية).

وقد جاء القرار بقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية مقيداً حق المعارضة تقييداً كبيراً، بأن قصر قبول المعارضة على الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح ما لم يكن استئنافها جائزاً (مادة ٣٩٨ إجراءات) معدلة بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.

وكان معنى هذا التعديل إلغاء المعارضة أمام محكمة أول درجة لأن معظم أحكامها جائز استئنافها.. وقد أدى هذا التعديل إلى انتفاص ضمانات المتهم فحرم معظم المتهمين في الجنح والمخالفات من أول درجة من درجات التقاضي بسبب إهمال بعض المحضرين وعدم إعلان المتهمين إعلاناً صحيحاً. لذلك اضطر المشرع بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٨٣ إلى إطلاق حق المعارضة كما كان.

نطاق المعارضة

من له حق المعارضة:

لا تقبل المعارضة إلا ممن كان خصماً في الدعوى وصدر الحكم غيابياً ضده. ولذا تقبل المعارضة من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية (المادة ٣٩٨ إجراءات)، ويقتصر حق المتهم في المعارضة على الحكم

الجنائي، كما يقتصر حق المسؤول عن الحقوق المدنية على الحكم الصادر في الدعوى المدنية التبعية. وقد حرم القانون المدني من حق الطعن بالمعارضة (المادة ٣٩٩ إجراءات) بالنظر إلى الوضع الاستثنائي للدعوى المدنية (١) أمام القضاء الجنائي، مما لا يجوز معه السماح بإطالة إجراءاتها أمامه. وليس في ذلك إغماط لحقه في الدفاع، وخاصة وأن المدعي المدني يملك في جميع الأحوال - بخلاف المتهم - توكيل محام للحضور نيابة عنه. ويختلف مركز المسؤول عن الحقوق المدنية عن مركز المدعي المدني، لأن هذا المسؤول قد أدخل في الدعوى رغماً عنه أو اضطر للتدخل فيها وبالتالي يتعلق له الحق في الدفاع عن نفسه. ولا يتصور بدهة صدور حكم غيابي بالنسبة إلى النيابة العامة لأن حضورها في الجلسة شرط ضروري لصحة تشكيل المحكمة.

وغني عن البيان فإنه يجب أن يكون للطاعن مصلحة في المعارضة، فلا تقبل المعارضة من المتهم المحكوم ببراءته، أو من المسؤول عن الحقوق المدنية إذا حكم برفض الدعوى المدنية أو حكم باعتبار المدعي المدني تاركاً لدعواه المدنية.

الأحكام التي تجوز فيها المعارضة :

قررت المادة ٣٩٨ بأن "تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح..". وهذا معناه أن المعارضة لا تقبل إلا بالنسبة للأحكام الغيابية الصادرة في مخالفة أو جنحة (٣) سواء من المحكمة الجزئية أو من المحكمة الاستئنافية أو من محكمة الجنايات (م ٣٩٧ إجراءات جنائية) كما أجازت المادة ٢٤١ إجراءات جنائية الطعن بالمعارضة في الأحكام الحضورية اعتبارياً بشروط خاصة. وهذا معناه أن المعارضة لا تقبل في الأحكام الصادرة في مواد الجنح والمخالفات حضورياً ولا في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات من محكمة الجنايات، بصفة مطلقة، كما لا تقبل في الأحكام الحضورية الاعتبارية كقاعدة عامة.

الأحكام الصادرة في مواد الجنح والمخالفات:

تعرضنا من قبل لتحديد المقصود بالأحكام الحضورية والأحكام الغيابية والأحكام الحضورية اعتباراً. وبيننا أن الحكم يكون حضورياً إذا صدر في حضور الخصم، سواء بشخصه أو بواسطة وكيل عنه في الأحوال التي يجيز فيها القانون أن يحضر بدلاً عن المتهم وكيلاً عنه. وقلنا أن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو "حضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة بالنسبة له" سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى. والحكم الحضورى لا يقبل الطعن بالمعارضة بصفة مطلقة، سواء أكان صادراً في جنحة من محكمة الجنايات أم كان صادراً في مخالفة أو جنحة من محكمة الجنح الجزئية أو المستأنفة.

أما الحكم الغيابي فهو الحكم الذي يصدر في غيبة الخصم ودون أن تتوافر في جانبه إحدى الحالات التي أوجب القانون فيها اعتبار الحكم حضورياً. فإذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك، "يجوز" **للمحكمة أن تحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق. وعلى هذا الأساس فإن الحكم لا يكون قد صدر غيابياً إلا إذا توافرت شروط ثلاثة:**

الأول: أن يكون الخصم قد كلف بالحضور حسب القانون دون أن يحضر سواء بنفسه أو بواسطة وكيل عنه في الأحوال التي يجيزها القانون.

الثاني: أن ترى المحكمة إصدار الحكم غيابياً بدلاً من تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية والأمر بإعادة إعلان الخصم المتخلف عن الحضور.

الثالث: ألا تتوافر في جانب الخصم الغائب إحدى الحالات التي يوجب فيها القانون اعتبار الحكم حضورياً. والعبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هو بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة.

أما الأحكام الغيابية التي يوجب القانون اعتبارها أحكاماً حضورية والتي تسمى بالأحكام الحضورية اعتباراً، فتكون في الأحوال الآتية:

١- إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور سواء بنفسه أو بواسطة وكيل عنه في الحالات التي يجوز فيها ذلك، إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره.

٢- إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم التالي بورقة التكليف سواء بنفسه أو بواسطة وكيل عنه في الحالات التي يجوز فيها ذلك، إذا رأت المحكمة بدلاً من الحكم عليه غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية، وتأمّر بإعادة إعلان الخصم في موطنه مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً، فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضورياً.

٣- يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لكل من يحضر عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً.

٤- إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمّر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه، مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً، فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.

هذا والأصل في الأحكام أن تبنى على الواقع، فإذا كان الحكم الابتدائي قد وصف خطأ بأنه غيابي فعارض فيه في حين أنه في حقيقته حكم حضوري اعتباري بقوة، فلا ينبغي على هذا الخطأ نشوء حق المتهم في الطعن بطريق المعارضة لأن منطوقات الأحكام ترد إلى حكم القانون، وكذلك الخصومة الناشئة عن تلك الأحكام.

المبدأ إذن أنه لا تجوز المعارضة إلا في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنب والمخالفات، على عكس الأحكام الحضورية الاعتبارية فالأصل عدم جواز المعارضة **فيها إلا إذا توافر شرطان:**

الأول: أن يثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور - كهطول الأمطار وانقطاع المواصلات، وأن يثبت كذلك عدم استطاعته تقديم هذا العذر للمحكمة قبل الحكم.

الثاني: أن يكون استئناف الحكم غير جائز.

الأحكام التي لا تجوز المعارضة فيها:

أخرج المشرع بعض الأحكام الغيابية من نطاق المعارضة وهي:

1. **الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جنائية**، فهي لا تقبل الطعن فيها بالمعارضة، لأنها إما أن تكون صادرة بالبراءة وحينئذ لا يكون للمتهم مصلحة في الطعن فيها، وإما أن تكون صادرة بالإدانة وفي هذه الحالة يسقط الحكم بقوة القانون بحضور المحكوم عليه في غيبته أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، وفي هذه الحالة يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة (مادة 395/1 إجراءات جنائية).

2. **كذلك فإنه لا يجوز الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة من محكمة النقض**، لأنها لا توصف بأنها غيابية أو حضورية، نظراً لأن الحضور أمامها غير لازم، ولهذا لم ينص القانون على وجوب تكليف الخصوم بالحضور أمامها. وليس في حظر الطعن بالمعارضة في أحكام النقض إخلال بحق الطاعن في الدفاع، لأن الأصل أن دفاعه مبسوط في مذكرة الأسباب التي قدمها من جهة، وأنه لا يملك إبداء أسباب جديدة من جهة أخرى، فلم يكن في نظر الطعن في غيابته تفويت لأي مصلحة له

٣ - **لا تجوز المعارضة في الحكم الغيابي الصادر في المعارضة**، فقد نصت المادة ٤٠١/٣ إجراءات على أنه (ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنية في مواد الجرح ولا تقل عن عشرة جنيهاً ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات وقد استهدف المشرع من وراء هذا النص تجنب أن يتوقف إنهاء الدعوى على إرادة المحكوم عليه فيستطيع أن يحول دون إنهائها بتكرار تغيبه ومعارضته.

٤ - وهناك جرائم نصت بعض القوانين الخاصة على حظر الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة

فيها، كالأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ في شأن المحال التجارية والصناعية. والحكم الصادر بالإنذار في جريمة التشرد. وهذا الحظر يثير شبهة عدم الدستورية. وقد أتيح للمحكمة الدستورية العليا أن تبدي رأيها في هذا الموضوع فقضت بعدم دستورية بعض النصوص التي تحظر الطعن بالمعارضة، وكان من بين الأسباب التي ركنت إليها أن قصر التقاضي على درجة واحدة وإن كان يدخل في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع. إلا أنه إذا اختار التقاضي على درجتين فإن كلا منهما يجب أن تستكمل ملامحها، وأن يكون استنفادها بعد الانتفاع من ضماناتها دون نقصان.

ميعاد المعارضة وإجراءاتها

أولاً: ميعاد المعارضة:

- نصت المادة ٣٩٨ إجراءات جنائية على أن "تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجرح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية

- لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية.. " فميعاد المعارضة يبدأ من اليوم التالي لإعلان الحكم الغيابي، فلا يدخل في حساب هذه المدة يوم الإعلان (١٥/١ من قانون المرافعات).
- وينتهي هذا الميعاد بانتهاء اليوم العاشر إلا إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها (م ١٨ مرافعات) ولا يغني عن الإعلان إجراء آخر، ولو ثبت علم المعارض الأكيد بالحكم (١).

• بدء ميعاد المعارضة:

- إذا كان المشرع قد حدد بدء سريان ميعاد المعارضة باليوم التالي لإعلان الحكم الغيابي (م ٣٩٨/١ إجراءات جنائية) وأن الإعلان قد يكون في محل إقامة المحكوم عليه، كما قد يكون لشخصه. إلا أن المادة ٣٩٨ إجراءات جنائية قد نصت على أنه (إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة". وتعني هذه التفرقة في بدء ميعاد العشرة أيام المقررة للطعن، بين الطعن في الدعوى الجنائية والطعن في الدعوى المدنية بالنسبة للمتهم. فبينما يبدأ الميعاد بالنسبة للدعوى الجنائية إذا تم الإعلان لشخصه فيبدأ الميعاد من تاريخ هذا الإعلان، وإذا لم يتم لشخصه ولكن في محل إقامته، فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم ثبوت علمه بالحكم الغيابي، ولا يبدأ ميعاد الطعن إذا كان الحكم قد أعلن للمحكوم عليه في مواجهة النيابة أو جهة الإدارة.

• انتهاء ميعاد المعارضة:

من المقرر أنه إذا أعلن المحكوم عليه بالحكم الغيابي لشخصه فإن هذا الإعلان يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي ذاته الذي أعلن به، فيبدأ من اليوم التالي للإعلان ميعاد المعارضة، وينتهي بمرور عشرة أيام من تاريخ الإعلان خلاف ميعاد المسافة القانونية، وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها (م ١٨ مرافعات)، بحيث إذا انقضى هذا الميعاد دون التقرير بالمعارضة لا تكون المعارضة التي ترفع بعد ذلك مقبولة إطلاقاً، ولو تبين أن المعارض اعتقد خطأ أن إعلان الحكم الغيابي الذي يعارض فيه خاص بحكم آخر لم يرد أن يعارض فيه أو سبق له أن عارض فيه.

على أنه قد يحدث أن يعلن المحكوم عليه بالحكم الغيابي ولكن يتعذر عليه التقرير بالمعارضة لسبب قهري كالمرض الشديد الذي يخشى عاقبة الإهمال فيه أو انتشار وباء أو الوجود في الخارج وتعذر العودة في الميعاد، ففي هذه الحالة يمتد ميعاد المعارضة حتى يزول المانع. وتقدير المانع هو من شأن المحكمة عندما يطعن أمامها بالمعارضة، ولكن يكون عليها إذا لم تقبل العذر الذي يبديه المحكوم عليه وقضت بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها بعد الميعاد أن تبرر رفضها للعذر بأسباب سائغة وإلا كان حكمها معيباً لقصوره في البيان (٢). ويعتبر ميعاد المعارضة متعلقاً بالنظام العام، فإذا طعن بالمعارضة بعد فوات ميعادها وجب على المحكمة أن تقضي بعدم القبول من تلقاء نفسها، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو كانت المحكمة قد نظرت في موضوع الدعوى (٣). كذلك يجب على المحكمة إذا قبلت المعارضة أن تبين في حكمها أنها حصلت في الميعاد وإلا كان الحكم باطلاً.

• إجراءات المعارضة:

- ١- يحصل التقرير بالمعارضة من الخصم أو ممن يمثله قانوناً كالولي أو الوصي أو الوكيل. ولا يشترط أن يكون الوكيل محامياً، ولا أن يكون التوكيل خاصاً بقضية معينة، فيكفي أن يخول الوكيل سلطة الطعن بالمعارضة فيقبل منه الطعن بهذا الطريق في كافة ما يصدر من أحكام قبل الموكل (١). فإذا حصل التقرير بالمعارضة من شخص بخلاف المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً، يقضي بعدم قبول المعارضة لانعدام الصفة لدى المعارض.

٢ - لا تلزم صيغة معينة للتقرير بالمعارضة، فتحرير تقرير المعارضة على نموذج معد للتقرير بالاستئناف لا يعيب الإجراءات ما دام قد تحقق الغرض منه بشأن علم المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته والمحكمة التي ستنظرها..

٣ - يحصل التقرير بالمعارضة في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها، ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير قدم من وكيل. ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى والحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة (م ٤٠٠ إجراءات جنائية).

وكان يشترط إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر المعارضة، إذا تم التقرير بالمعارضة بواسطة من يمثل الخصم، أو إذا لم يحدد تاريخ الجلسة في حضوره. وعدلت المادة ٤٠٠ من قانون الإجراءات بحيث أصبح إثبات تاريخ الجلسة التي حددت لنظر المعارضة في التقرير بها في قلم الكتاب إعلاناً، سواء كان التقرير من المعارض نفسه أو من وكيله. وعلى ذلك فإن تعديل المادة المشار إليها بمقتضى القانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ ترتب عليه إلغاء إعلان المعارض تبسيطاً للإجراءات. ووفقاً للقواعد العامة، فالقوانين المتعلقة بالإجراءات تسري بأثر فوري من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها. ولا يجوز للمعارض أن يجحد هذا الذي أثبت بتقرير المعارضة إلا بطريق الطعن بالتزوير.

المحكمة التي تنتظر المعارضة:

قاضي المعارضة هو قاضي الحكم الغيابي (م ٤٠١ إجراءات) فطعن المحكوم عليه بالمعارضة يعيد الاختصاص إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي - ولو تشكلت من نفس القضاة الأدميين- لتعيد نظر الدعوى وتستنفذ للمرة الأولى بالمعنى الحقيقي سلطتها بالفصل في الدعوى في حضور المتهم.

آثار المعارضة

يترتب على المعارضة أثاران هامان:

الأول: وقف تنفيذ الحكم الغيابي المعارض فيه، والثاني: إعادة نظر الدعوى برمتها أمام المحكمة.

أولاً: وقف تنفيذ الحكم الغيابي المعارض فيه:

نص القانون على أنه يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد القانوني (المادة ٤٦٧/٢ إجراءات). ومفاد ذلك هو وقف تنفيذ هذا الحكم، طالما كان ميعاد المعارضة ممتداً، أو طعن فيه المتهم بالمعارضة. وإذا انقضى ميعاد المعارضة ونفذ الحكم الغيابي، وكان هناك عذر قهري قد حال بينه وبين المعارضة فإن هذا التنفيذ لا يحول دون امتداد ميعاد المعارضة بسبب العذر القهري.

ومن الملاحظ أن القانون قد اقتصر على النص على وقف تنفيذ الحكم الغيابي دون الحكم الحضورى الاعتباري، ومن ثم فإن هذا الحكم الأخير يكون قابلاً للتنفيذ بحسب الأصل. وهذا ما لم يطعن فيه بالمعارضة مستوفياً شروط قبولها، ففي هذه الحالة يتعين وقف تنفيذ هذا الحكم قياساً على الحكم الغيابي. واستثناءً من هذا المبدأ فقط لاحظ القانون خشية هرب بعض المحكوم عليهم، فنص على أنه للمحكمة عند الحكم غيابياً بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه. ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الأمر حتى يحكم عليه في المعارضة التي يرفعها أو ينقضي الميعاد المقرر لها، ولا يجوز بأية حال أن يبقى

في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها (مادة ٤٦٨/٢ إجراءات).

والأصل أن الحكم الغيابي الصادر في الدعوى المدنية لا يجوز تنفيذه طالما كان باب المعارضة مفتوحاً أو التجأ إليه المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية - وذلك تطبيقاً للمبدأ المقرر بالنسبة للحكم الجنائي، إلا أن القانون أجاز للمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت، مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه، ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة (المادة ٤٦٧/٢ إجراءات جنائية).

ثانياً: إعادة نظر الدعوى برمتها إلى المحكمة:

يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي. وهذا معناه أن حصول المعارضة لا يسقط الحكم الغيابي بل كل ما يترتب عليها هو عودة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت فيها غيابياً. وتختلف سلطة قاضي المعارضة بحسب ما إذا حضر المعارض أو تغيب عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر المعارضة.

(أ) حضور المعارض :

إذا حضر المعارض في الجلسة الأولى لنظر المعارضة وجب على المحكمة أن تعيد نظر الدعوى (م ٤٠١ إجراءات جنائية) وليس من اللازم أن يحضر المعارض بشخصه، بل يصح أن يكون حضوره بوكيل متى كان حضور الوكيل عنه جائزاً. ولا يمنع المحكمة من إعادة نظر الدعوى قعود المعارض عن إبداء الأسباب لمعارضته أو دفاع عن حقه. غير أنه يشترط لذلك أن ينتظم المعارض في حضور كل جلسات المحكمة، فلا يكفي أن يحضر الجلسة الأولى فقط، وإلا تحللت المحكمة من التزامها بإعادة نظر الدعوى، فلا يكفي أن يحضر الجلسة الأولى فقط وإلا تحللت المحكمة من التزامها بإعادة نظر الدعوى، وقضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن (م ٤٠١/٢ إجراءات).

وإذا نظرت المحكمة فأول ما يجب عليها عمله هو التحقق من مدى قبول الطعن، فإذا تبين لها أنه رفع بعد الميعاد أو من غير ذي صفة أو ذي مصلحة، أو عن حكم لا تجوز المعارضة فيه، أو بإجراءات غير صحيحة، وجب عليها أن تحكم بعدم قبول المعارضة أو بعدم جوازها. أما إذا كانت المعارضة مقبولة شكلاً فواجب المحكمة أن تعيد النظر في الموضوع (٢). ولا تختلف سلطاتها وواجباتها عندئذ عما كانت عليه من قبل، أي عندما كانت تنتظر الدعوى لأول مرة. ولهذا فإنه يتعين عليها أن تحقق الدعوى وأن تسمع دفاع الخصوم وتحقق طلباتهم طبقاً لما هو مقرر في القانون. غير أن ذلك لا يعني أن تعيد المحكمة نظر الدعوى وتحققها بكل أبعادها التي كانت قائمة من قبل، وإنما يتحدد نطاق الدعوى تبعاً لصفة المعارض وفي حدود ما عينه في تقرير طعنه، فإذا كان الطاعن هو المتهم جاز له أن يجعل الطعن شاملاً للدعوى، أو مقصوراً على الدعوى الجنائية وحدها أو على الدعوى المدنية وحدها. وإذا تعددت الجرائم التي قضى الحكم الغيابي بإدانة المتهم بها، جاز له عند التقرير بالمعارضة أن يجعل الطعن شاملاً لها كلها أو مقصوراً على بعضها، ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى للفصل فيما لم يطعن فيه، بل يجب عليها الوقوف عند الجرائم التي كانت محلاً لطحنه.

عدم جواز الإضرار بالطاعن بسبب معارضته:

من المبادئ الأساسية أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه. وتنص المادة ٤٠١ إجراءات جنائية على أنه "ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه". فلا يجوز للمحكمة أن تشدد العقوبة على المتهم سواء من

حيث النوع أو المدة أو تزيد في مبلغ التعويض المحكوم له به أو أن تلغي وقف التنفيذ، أو أن تحكم بعدم الاختصاص لأن الواقعة جنائية.

وإذا قضى في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم البراءة الابتدائي وجب أن يصدر بإجماع الآراء. وعدم النص في الحكم على هذا البيان يبطله، ولو كان الحكم الغيابي الاستئنافي تضمن النص على صدوره بإجماع الآراء.

وتتقيد المحكمة بمصالح المعارض كما حددت في منطوق الحكم. فلها أن تغير في وصف الواقعة والنص المنطبق عليها وما ورد في الأسباب دون أن تغير في العقوبة أو في مبلغ التعويض تغييراً يسيء إلى مركز المتهم. وهي قاعدة عامة تنطبق في كافة الأحوال مهما شاب الحكم الغيابي من أخطاء.

ومضي ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالمعارضة دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة يترتب عليه انقضاء الدعوى بمضي المدة. ويجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم المطعون فيه تشهد بصحة هذا الدفع (١).

(ب) تغيب المعارض (اعتبار المعارضة كأن لم تكن):

تنص المادة ٤٠١/٢ إجراءات جنائية - بعد تعديلها بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ على أنه (إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تتجاوز مائة جنيه في مواد الجنج، ولا تتجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (٤٦٧) من هذا القانون".

وعلة هذا الحكم هي حرص المشرع على حمل المعارض على الحضور تأكيداً لجدية طعنه وتمكيناً للقضاء من الفصل في هذا الطعن بغير إبطاء. ولهذا كان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن جزاءً على تقاعس الطاعن عن متابعة طعنه، فلا يجوز للمحكمة عند غيابه أن تنتظر دعواه، ولم يكتف المشرع بهذا الجزاء، بل خول المحكمة فضلاً عن ذلك سلطة الحكم على المعارض بغرامة إجرائية يختلف حدها الأقصى تبعاً لما إذا كانت الجريمة جنحة أو مخالفة وأجاز لها كذلك أن تأمر بالنفاذ المؤقت بالنسبة للتعويضات المحكوم بها للمدعي بالحقوق المدنية، حتى ولو استؤنف حكمها القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن.

ويكفي لتوقيع هذه الأجزاء أن يغيب المعارض عن أي جلسة من الجلسات التي ينظر فيها معارضته، إذ يتعين عليه حضورها جميعاً، فإن تخلف عن إحداها وجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن دون أن يتوقف ذلك على طلب من خصمه، لأن الحكم بذلك يتعلق بالنظام العام.

الشروط اللازمة للحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن:

يشترط لصحة هذا الحكم ما يلي:

الشرط الأول:

أن يتغيب المعارض في هذه الجلسة المحددة لنظر المعارضة: فإذا حضر المعارض في هذه الجلسة سواء بنفسه أو بواسطة وكيل عنه في الحالات التي يسوغ فيها ذلك ثم تغيب في جلسات تالية فذلك لا يمنع المحكمة من نظر الدعوى. فالمادة ٤٠١/٢ إجراءات جنائية، إذ رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، فإنها أرادت بذلك ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته، فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة

المحكمة التي أدانته غيابياً، بعكس المعارض الذي يحضر الجلسة الأولى ثم يتخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر مطلقاً. وإذا حضر الوكيل وقدم عذراً لامتناع المعارض عن الحضور، فإن المحكمة إذا قبلته عليها أن تؤجل الدعوى وتعيد إعلان المتهم بالجلسة الجديدة. ويلزم أيضاً أن يكون الإعلان لشخصه أو في محل إقامته. وفي كافة الأحوال يكون على المحكمة أن تعني بالرد على العذر سواء بالقبول أو الرفض وإلا أخلت بحق الدفاع.

الشرط الثاني:

أن يكون المعارض عالماً بموعد الجلسة المحددة لنظر المعارضة: وفقاً للمادة ٤٠٠ من قانون الإجراءات الجنائية، أصبح العلم بهذا التاريخ مفترضاً، وذلك بالتعديل الذي أدخله المشرع على هذه المادة بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ حيث أوجب إثبات تاريخ الجلسة التي حددت لنظر المعارضة في التقرير بالمعارضة، واعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل. وفي ظل هذا الوضع التشريعي لا يجوز للمعارض أن يحتج لتبرير غيابه عن جلسة المعارضة بعدم علمه بتاريخها. ومع ذلك إذا كانت المحكمة قد أجلت نظر المعارضة في غيبة المعارض فإنه يجب عليها أن تعلنه إعلاناً قانونياً لشخصه أو في موطنه بتاريخ الجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة، فإن لم تعلنه بذلك، أو كان الإعلان باطلاً، فتغيب المعارض، وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن كان حكمها باطلاً لابتثائه على إجراءات معينة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع.

الشرط الثالث:

أن يكون تغيب المعارض بغير عذر مقبول: فإذا تغيب المعارض لسبب قهري فلا يصح الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن، ويكون هذا الحكم إذا صدر باطلاً سواء أبلغ المعارض عذره في عدم الحضور إلى المحكمة قبل أن تصدر حكمها بخطاب أو برقية أو بواسطة رسول أو لم يبلغه إليها. فللمعارض أن يبدي عذره في عدم حضور جلسة المعارضة لأول مرة لدى محكمة النقض وأن يتخذ من العذر وجهاً لنقض الحكم الصادر باعتبار معارضته كأن لم تكن. وطبقاً لقضاء محكمة النقض يعد من قبيل الأعداء القهرية المرض الذي تخشى عاقبة الإهمال فيه ولو لم يصل إلى درجة من الجسامة بحيث يقعد الإنسان، واعتقال المعارض في السجن، أو احتجازه في بلده بسبب انتشار وباء، واضطراره للسفر لحضور مأتم أحد الأقارب، وتلبيته طلب القضاء في جهة أخرى. ومتى علمت المحكمة بعذر المعارض في عدم الحضور وقدرت أنه جدي كان عليها أن تؤجل نظر الدعوى لجلسة مقبلة، فإذا لم يحضر المعارض في هذه الجلسة بعد إعلانه بها ولم يكن له عذر مقبول يبرر تغيبه تقضي المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. أما إذا قدرت المحكمة أن العذر غير جدي فرأت عدم الأخذ به وقضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن وجب عليها أن تناقش العذر وأن تبرر رفضها له بأسباب سائغة. فيكون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن باطلاً إذا لم تشر فيه المحكمة كلية إلى العذر الذي أبداه المعارض عن طريق محاميه ولم تبد رأياً فيه إثباتاً أو نفيًا، كما يكون هذا الحكم باطلاً إذا استند في رفض عذر المعارض إلى حجج غير سائغة. وتطبيقاً لذلك قضى بأنه إذا كانت المحكمة في قضائها باعتبار المعارضة المرفوعة من المتهم كأن لم تكن قد أسست رفضها اعتذاره عن حضور جلسة المعارضة على أن مرض الروماتيزم المفصلي لا يمنعه من الحضور، وذلك دون أن تبين وجه استنادها فيما قالته ولا في إيجابها عليه الحضور محمولاً كما ذكرت في حكمها، فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه. وينبغي أخيراً أن يشتمل الحكم على بيان الأسباب التي تبرر قضاءه باعتبار المعارضة كأن لم تكن، ويقضي هذا فضلاً عن إثبات تخلف المعارض عن الحضور دون تقديم عذر مقبول ببيان علمه باليوم المحدد لنظر معارضته، فإذا اقتصر الحكم على القول بأن المعارض لم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته كان قاصراً واجباً نقضه (٨).

والحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن حكم غيابي لا يصبح التمسك به إلا بعد انتهاء الجلسة، ولذلك فهو يسقط بقوة القانون إذا حضر المعارض قبل انتهاء الجلسة، ويجب إعادة نظر الدعوى في حضوره طبقاً للمادة ٢٤٢ التي تنص على أنه: "إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره."

وإذا صدر الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن فإنه لا تجوز المعارضة فيه طبقاً لما نصت عليه المادة ٤٠١/٣ من أنه: "لا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته". وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً، ولا تجاوز مائتي جنية في مواد الجرح، ولا تقل عن عشرة جنيهاً ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات (م ٤٠١/٣ إجراءات جنائية)(١).

ومتى كان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن باطلاً لتخلف شرط من الشروط المتقدمة، جاز استئنافه إذا كان صادراً من المحكمة الجزئية، كما يجوز الطعن فيه بالنقض إذا كان صادراً من المحكمة الاستئنافية أو من محكمة الجنايات. وإذا ألغي نتيجة للطعن فيه تعاد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظر موضوع المعارضة، وذلك تجنباً لتفويت درجة من درجات التقاضي.

الاستئناف

التعريف به:

الاستئناف هو طريق طعن عادي في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بطرح الدعوى من جديد أمام محكمة أعلى منها، توصلاً إلى إلغاء هذا الحكم أو تعديله. وهو يتضمن طعنًا حقيقياً على الحكم بأنه ليس بحق ولا عدل.

فهو يعتبر من أقدم طرق الطعن وجوداً، ويعني أنه بصدور الحكم حضورياً أو حضورياً اعتبارياً أو بصدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وكذلك بانقضاء ميعاد الطعن بالمعارضة بالنسبة للأحكام الغيابية، تستنفذ محكمة الدرجة الأولى ولايتها في الفصل في الدعوى، لكن الحكم يظل قابلاً لمرحلة من التصحيح تسمى بالاستئناف يصبح الحكم من بعدها أو من بعد زوال تلك القابلية نهائياً.

وقد أخذ على نظام الاستئناف أنه يهيء السبيل إلى مماطلة المحكوم عليه مما يؤدي إلى تأخير صدور الأحكام النهائية. وفضلاً عن ذلك، فقد قيل بأن هذا النظام لا يضمن تحقيق العدالة، فالمحكمة الاستئنافية تعتمد في نظر الدعوى والحكم فيها على الأوراق، ولا تجري التحقيق إلا على سبيل الاستثناء، وقد يصدر الحكم بأغلبية الآراء ويكون أحد أعضاء المحكمة مؤيداً رأي قاضي محكمة أول درجة، وعندئذ يفضل جانب أغلبية قضاة الاستئناف، بينما قد يكون رأي الجانب الآخر أدنى إلى تحقيق العدالة، إذ أن القاضي الجزئي هو الذي أجرى التحقيق وسمع المرافعة، وبالتالي يكون قد أحكم الإحاطة بعناصر الدعوى.

كما وجه البعض هجوماً على نظام التقاضي على درجتين بحجة أنه يؤدي إلى تأخير الفصل في القضايا بأحكام نهائية. غير أنه مما لا شك فيه أن نظر الدعوى على درجتين يتفادى الأخطاء القضائية التي قد يصعب تلافيها بنظام التقاضي على درجة واحدة خاصة وأن محكمة النقض في رقابتها تقف عند حد مراقبة التطبيق السليم للقانون دون التعرض للوقائع. ومن ثم كان من الضروري أن ينص المشرع على نظام الاستئناف باعتبار أن المحكمة الاستئنافية تكون أقدر على التقدير بحكم تشكيلها. وبالتالي يتحقق الضمان الكافي لتحقيق عدالة جنائية سليمة، إذ يكون الحكم النهائي في الدعوى الذي صدر بعد تحقيقها ونظرها على درجتين أكثر تعبيراً عن الحقيقة.

التفرقة بين المعارضة والاستئناف:

الاستئناف كالمعارضة طريق عادي من طرق الطعن يفسحه القانون للنظم من الأحكام الصادرة في الجench والمخالفات. ولكنه يتميز عن المعارضة بعدم قصر نطاقه على الأحكام الغيابية. وبينما تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجench والمخالفات سواء كانت صادرة من محكمة جزئية أو محكمة استئنافية أو محكمة جنابات، فالاستئناف لا يجوز إلا في الأحكام التي تصدر من المحكمة الجزئية. وإذا كان أساس المعارضة هو عدم إبداء المحكوم عليه لدفاعه أمام نفس المحكمة قبل الحكم عليه فيقصد بها إعادة الخصومة أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي لتعديد الفصل فيها بعد سماع دفاع المحكوم عليه، فإن الاستئناف يقوم على مجرد احتمال خطأ الحكم وضرورة إيجاد فرصة لتصحيحه عن طريق تجديد النزاع أمام محكمة أعلى درجة تكون بحسب تشكيلها أقل عرضة للخطأ.

نطاق الاستئناف

الحديث عن نطاق الاستئناف يتضمن البحث في من يجوز له الاستئناف، والأحكام التي يجوز استئنافها، وسوف نخصص لكل منهما مطلباً مستقلاً.

من يجوز له الطعن بالاستئناف

القاعدة أن لجميع الخصوم، سواء في الدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية استئناف الحكم، فيجوز لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي المدني والمسئول عن الحقوق المدنية استئناف الحكم، وإن اختلفت شروط وأثار استئناف كل خصم. وثمة شروط يتعين توافرها لقبول استئناف الخصم، وهذه الشروط هي الصفة والمصلحة في الاستئناف.

1. شروط الصفة في الاستئناف:

مناط هذه الصفة أن يكون الطاعن بالاستئناف طرفاً أو خصماً في الحكم المطعون فيه. وقد نصت المادة 211 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه". أي من يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف. وعلى ذلك فإذا كان الطاعن بالاستئناف أجنبياً عن الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يقبل طعنه مهما تكن علاقته بالمحكوم عليه، ولهذا لا يقبل الطعن بالاستئناف من والد المحكوم عليه، ولا من زوج المحكوم عليها.

وبناءً على ذلك يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم استئناف الحكم الصادر في الدعوى الجنائية، بينما يجوز لكل من المدعي بالحق المدني والمتهم المسؤول عن الحقوق المدنية إذا كان تدخل أو أدخل في الدعوى القائمة أمام محكمة الدرجة الأولى – يجوز لكل من هؤلاء الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى المدنية، إذ يعتبر كل منهم خصماً في هذه الدعوى. وحق الاستئناف يتعلق بالنظام العام فلا يجوز التنازل عنه. وبداية أن النيابة العامة لا تملك هذا التنازل باعتباره من وسائل مباشرة الدعوى الجنائية وهو ما لا تملك التنازل عنه كما أن النظام العام يتطلب معرفة الحقيقة على درجتين، ولذلك لا يجوز التنازل عنه من جانب المتهم. وكل ما للخصم هو ألا يستعمل هذا الحق بتفويت ميعاد الاستئناف دون طعن. أما الأحكام الصادرة في الدعوى

المدنية التبعية فإن استئنافها قاصر على المدعي المدني أو المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية الذي صدر الحكم المستأنف في مواجهته، فإذا لم يكن المسؤول عن الحقوق المدنية قد أدخل أو تدخل أمام محكمة أول درجة فلا يقبل منه الاستئناف (١) لأنه لم يكن طرفاً في الحكم المستأنف. هذا دون إخلال بحق المسؤول عن الحقوق المدنية في التدخل من تلقاء نفسه في أية حالة كانت عليها الدعوى (المادة ٢٥٤ إجراءات) أي أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المدعي المدني أو المتهم. وحق كل من المدعي والمسئول عن الحقوق المدنية في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية لا يتقيد إلا بنصاب الاستئناف ولكنه مستقل عن حق النيابة العامة والمتهم (٢). ولا يجوز للمدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر في الدعوى الجنائية وكل ما لهما هو استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية. وهذا الاستئناف لا يطرح أمام المحكمة الاستئنافية إلا الدعوى المدنية وحدها، فلا يجوز للمحكمة أن تتعرض مطلقاً للدعوى الجنائية بناء على هذا الاستئناف. فإذا أخطأت المحكمة الاستئنافية وفصلت في الدعوى الجنائية بناء على استئناف المدعي المدني وحده فإن حكمها يكون منعدياً لأن الخصومة الجنائية أمام هذه المحكمة لا يمكن أن تدخل في حوزة المحكمة بناء على إجراء من المدعي المدني. ولكن ماذا يكون الحل لو استأنف المدعي المدني الحكم الصادر بعدم قبول دعواه المباشرة شكلاً أو بعدم الاختصاص بنظرها، ثم قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها من جديد، هل تنتظر الدعوى المدنية وحدها أم تنتظر أيضاً الدعوى الجنائية؟ نرى أن محكمة أول درجة تنتظر في هذه الحالة الدعويين المدنية والجنائية معاً، نظراً لأن إعادة المحاكمة أمامهما تتم وفقاً لصحيفة الدعوى المرفوعة أمامهما من المدعي المدني وهي تشمل الشقين المدني والجنائي. وتحريك الدعوى الجنائية يتم بقوة القانون بناء على رفع الدعوى المباشرة الحالة طالما أن صحيفة الدعوى اشتملت على الدعوى الجنائية.

والقول بغير ذلك سيجعلنا نتصور إمكان رفع الدعوى المدنية أمام محكمة أول درجة دون دعوى جنائية تعتمد عليها، وهو ما لا يسمح به القانون وقد يستأنف الخصم بنفسه أو بواسطة وكيل عنه. ويجوز للولي أن يستأنف نيابة عن المتهم ناقص الأهلية. فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير المتهم الحقيقي الذي أقيمت عليه الدعوى أو ممن لم يוכלه في الطعن فينبغي على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.

ويتحدد نطاق الاستئناف بصفة رافعه. ولذلك فإن استئناف النيابة العامة للحكم الصادر في الدعوى الجنائية لا ينقل النزاع في خصوص الدعوى المدنية التبعية طالما أن الأمر كان قد انحسم فيها نهائياً. فإذا تصدت المحكمة الاستئنافية للدعوى المدنية فإنها تكون قد تجاوزت سلطاتها وقضت بما لا تملك القضاء فيه مما يتعين معه نقض حكمها في هذا الأمر نقضاً جزئياً.

2. شرط المصلحة في الاستئناف:

من المقرر أن ثبوت الحق في الاستئناف غير كافٍ لقبول الاستئناف وإنما يلزم أن يتوافر فضلاً عن ذلك الشرط الخاص بمباشرة هذا الحق وهو المصلحة. فيجب أن يكون لدى الطاعن مصلحة في إبدال حكم محكمة أول درجة بحكم آخر من المحكمة الاستئنافية بمقتضاه يتفادى الإضرار بمصلحته بمقتضى الحكم المطعون فيه. ذلك أن جميع طرق الطعن تدور حول فكرة الحصول على حكم جديد في الدعوى من المحكمة المنظورة أمامها الطعن يحقق مصلحة للطاعن. ومن هنا لزم التأكد من توافر عنصر المصلحة الذي يعتبر شرطاً جوهرياً وأساسياً لمباشرة الحق في الطعن. ويستوي في ذلك جميع الخصوم أي سواء أكان الطاعن هو النيابة العامة أو المتهم أو المدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية على التفصيل الذي رأيناه في دراسة الأحكام العامة في طرق الطعن.

الأحكام التي يجوز استئنافها

القاعدة أن الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى تقبل الاستئناف، سواء كانت صادرة في الدعوى الجنائية أو في الدعوى المدنية، وسواء كانت حضورية أو غيابية. والأحكام الصادرة في مواد الجرح تقبل الاستئناف بوجه عام، أما الأحكام الصادرة في مواد المخالفات فلا تقبل الاستئناف إلا في أحوال وبشروط خاصة. والأصل أن يقتصر الطعن بالاستئناف على الأحكام

الفاصلة في موضوع الدعوى، ومع ذلك فقد أجاز المشرع على سبيل الاستئناف الطعن في بعض الأحكام غير الفاصلة فيه. وهذا إجمال يحتاج إلى تفصيل.

الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية:

فرق القانون بين الأحكام الصادرة في الجنب والأحكام الصادرة في المخالفات، فنص في المادة 402 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 على ما يلي: "لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنب، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنب المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه، فضلاً عن الرد والمصاريف، فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله، أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

أما الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفات فيجوز استئنافها من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف ومن النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم، أو لم يحكم بما طلبته، وفيما عداها هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله، أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم."

من المقرر أن الأحكام التي تصدر في مواد الجنابات لا تقبل الطعن بالاستئناف، وذلك لاعتبار يتعلق بالمحكمة التي تختص بنظرها، لا بالجريمة ذاتها. ولهذا نص قانون الطفل على استئناف الأحكام التي تصدرها محكمة الأحداث في جنابة، لأنها تشكل من ثلاثة قضاة من المحكمة الابتدائية، وتستأنف أحكامها أمام محكمة استئنافية تتكون بدورها من ثلاثة قضاة إثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة (م 121 من قانون الطفل).

أولاً: الأحكام الصادرة في مواد الجنب :

- كان قانون الإجراءات يفتح الباب على مصراعيه لاستئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنب، دون نظر إلى العقوبة المقررة للجريمة، وعن دون تقييد المستأنف في طعنه بأسباب معينة. وكانت القاعدة أن كل حكم يصدر ابتدائياً في جنحة يقبل الطعن لكونه كذلك، سواء من جانب النيابة العامة أو من جانب المتهم، وسواء كان قاضياً بالإدانة أو بالبراءة، وسواء كان حضورياً أو غائبياً.
- ثم بدا للمشرع أن يحد من إطلاق هذه القاعدة تخفيفاً للعبء عن كاهل القضاء، فقد لوحظ أن الأغلبية الساحقة من أحكام الإدانة ونسبة كبيرة من أحكام البراءة تستأنف أمام محكمة الدرجة الثانية، وقليلاً ما تختلف النتيجة، مما يرهق قضاة هذه المحكمة ويعطل الفصل فيما يرفع لهم من طعون. ورأى المشرع - ورأيه محل نظر - أنه مما يعين على حل هذه المشكلة جزئياً أن يقيد حق الطعن بالاستئناف بالنسبة للأحكام الصادرة في طائفة من الجنب قدر أنها قليلة الأهمية، وهي الجنب المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه، فضلاً عن الرد والمصاريف. ولم يفرق المشرع في ذلك بين النيابة العامة والمتهم (١).
- والمعول عليه في تحديد العقوبة هو نص القانون لا حكم القاضي. فإذا كان القانون يعاقب على الجريمة بالحبس فقط، أو بالحبس مع الغرامة، أو بالحبس أو الغرامة، كان الحكم قابلاً للطعن فيه بالاستئناف دون قيد، ولو قضى بالغرامة وحدها خطأ أو صواباً. وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة بحد أقصى يزيد على ثلاثمائة جنيه، كان الحكم الصادر فيها قابلاً للطعن بالاستئناف ولو قضى بغرامة تقل عن ثلاثمائة جنيه. وإذا كان القانون ينص على عقوبة تكميلية - أي كان نوعها - تضاف إلى الغرامة وجوباً أو جوازاً، فإن الحكم يكون قابلاً للطعن بالاستئناف، ولو حكم القاضي بغرامة تقل عن ثلاثمائة جنيه، سواء قضى بالعقوبة التكميلية أو لم يقض بها (٢). واستثنى المشرع الرد فلم يجعل النص عليه - إلى جانب الغرامة - في مادة التجريم حائلاً دون سريان القيد فإذا كانت الجنحة معاقباً عليها بالغرامة وحدها في الحدود المبينة آنفاً، فإن الحكم الصادر فيها يكون غير قابل للطعن فيه بالاستئناف إلا إذا كان

الطعن مبنياً على أسباب محددة، هي مخالفة قانون العقوبات، أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. ومعنى هذا أنه لا يصح بناء الاستئناف على أسباب تتعلق بالموضوع، كالمنازعة في تقدير المحكمة لواقعة الدعوى ونسبتها إلى المتهم، أو المجادلة في تقدير الأدلة التي عول الحكم عليها. وإنما يصح الاستئناف إذا كانت المحكمة قد أخطأت فقضت بعقوبة أشد أو نزلت عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، أو فسرت القانون على غير وجهه الصحيح بما جعلها تكتفي بالقصد العام حيث يلزم قصد خاص، أو تشترط قصداً خاصاً حيث لا يلزم، أو تنكر شرط العلانية حيث يوجب القانون أو العكس. ويصح الاستئناف كذلك إذا بني على بطلان الحكم، كأن تكون المحكمة لم تنطق به علناً، أو لم تودعه في الميعاد المقرر (١)، أو إذا كانت الدعوى غير مقبولة لسبق الفصل فيها أو لانقضائها بالتقادم أو بالصلح أو بالعفو، لرفعها على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً، أو لقيام سبب عدم الصلاحية في القاضي الذي أصدر الحكم، أو لقصور الحكم أو لإخلاله بحق الدفاع.

- ولا يشترط لقبول الاستئناف أن تذكر أسبابه عند التقرير به، فهذا الأمر يتعذر في أغلب الأحيان، نظراً لأن المهلة التي منحها القانون للقاضي لكي يودع أسباب حكمه أطول من ميعاد الطعن بالاستئناف، بل إن إيداع أسباب حكم البراءة لا يرتتهن أصلاً بأي ميعاد. فضلاً عن ذلك فإن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه إجراءان مختلفان، لا يلزم من إيجاب أحدهما في ميعاد معين إيجاب الآخر في نفس الميعاد، ما لم يصرح القانون بذلك.

ثانياً: الأحكام الصادرة في مواد المخالفات :

ضيق المشرع من دائرة الطعن في هذه الأحكام بالاستئناف، وراعى في ذلك أن العقوبة المقررة للمخالفات ضئيلة في ذاتها، وأن الاقتصاد في إجراءات التقاضي يوجب الحد من استئناف الأحكام الصادرة فيها. ومن هنا جعل القاعدة حظر استئناف هذه الأحكام، والاستثناء جواز الاستئناف بشروط معينة:

أما المتهم فيجوز له الطعن بالاستئناف في حالتين:

الأولى: أن يكون قد قضى عليه بغير الغرامة والمصاريف. ولما كانت العقوبة الأصلية المقررة للمخالفة هي الغرامة، فإن هذه الحالة تتحقق حين يقضي الحكم على المتهم بعقوبة تكميلية، كالغلق أو المصادرة أو الإزالة، أو حين يقضي عليه بأحد التدابير الاحترازية. ولما كانت العبرة بما يقضي به الحكم فعلاً، فإن الطعن بالاستئناف - استناداً إلى هذه الحالة - يمتنع إذا كان الحكم لم يقض بغير الغرامة، ولو كان القانون يجيز للقاضي الحكم بعقوبة تكميلية أو ببعض التدابير الاحترازية.

أما الحالة الثانية: فهي مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. ويصح الاستئناف في هذه الحالة ولو أن الحكم لم يقض على المتهم إلا بالغرامة والمصاريف.

وأما النيابة العامة فيصح لها بدورها استئناف الحكم الصادر في المخالفة في حالتين:

الأولى: إذا كانت قد طلبت الحكم على المتهم بغير الغرامة والمصاريف فحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته. ولا يلزم أن تعين النيابة العامة الجزاء الذي تطلب توقيعه صراحة، بل يكفي أن يفهم ذلك ضمناً. فإذا كان القانون يوجب توقيع عقوبة أخرى إلى جانب الغرامة، كالمصادرة أو الغلق أو الإزالة، فإن مطالبة النيابة العامة بتطبيق النص الذي يقرر هذه العقوبة يعتبر طلباً بالمعنى الذي قصدت إليه المادة ٤٠٢ من قانون الإجراءات.

أما إذا كان النص يجعل تلك العقوبة جوازية، واكتفت النيابة العامة بالمطالبة بتطبيق النص دون أن تصرح بطلب توقيع هذه العقوبة، فلا يجوز لها استئناف الحكم إذا لم يقض بتوقيعه.

أما الحالة الثانية: فهي حالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه، ولا عبرة في هذه الحالة بما طلبته النيابة العامة ولا بما قضت به المحكمة، بل يصح الاستئناف ولو كان الحكم مطابقاً لطلباتها.

استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة :

تنص المادة ٤٠٤ من قانون الإجراءات على أنه يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات ولو لم يكن الاستئناف جائزاً إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط. والارتباط المقصود هنا هو الذي يوجب الحكم قانوناً بعقوبة واحدة، هي الأشد، عن الجرائم كلها. فأما إن كان بسيطاً بحيث تستقل كل جريمة بعقوبتها، فإن نص المادة ٤٠٤ لا ينطبق، بل تعامل كل جريمة من حيث مدى قابلية الحكم الصادر فيها للاستئناف وفقاً للقواعد العامة. وليس المقصود بهذا النص إجازة الطعن استقلالاً فيما قضى به الحكم في الجرائم المرتبطة التي حظر القانون استئناف الأحكام الصادرة فيها، وإنما المقصود شمول الطعن لهذه الجرائم نتيجة للطعن في الحكم الصادر فيها وفي غيرها من الجرائم المرتبطة. ويرى بعض الفقهاء أن القاعدة الواردة في المادة ٤٠٤ لم تكن في حاجة إلى نص، وهذا صحيح بوجه عام، لأن دائرة الاستئناف تتسع في حالة الارتباط بقوة القانون لتشمل ما قضى به الحكم في تلك الجرائم، سواء صرح بذلك الطاعن في تقرير الاستئناف أو لم يصرح، لأن وحدة الحكم المطعون فيه لا تسمح بغير ذلك.

ومن تطبيقات هذا النص أن يكون المتهم قد ارتكب في أثناء قيادة سيارته مخالفة أدت إلى موت آخر، ففي هذه الحالة نكون بصدد جريمتين مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة. ويجب على المحكمة إذا قضت بإدانته أن توقع عليه عقوبة واحدة، هي عقوبة القتل الخطأ، باعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد. وعلى الرغم من أن الحكم الصادر في مخالفة المرور لا يجوز استئنافه طبقاً للقاعدة العامة إلا أن المشرع أجاز استئناف الحكم بكل ما قضى به، سواء في الجنحة أو في المخالفة، مراعاة لحالة الارتباط، ودرءاً لاحتمالات التعارض. ويثبت حق الاستئناف في هذه الحالة للمتهم وللنيابة العامة على السواء.

الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية:

أجاز القانون استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من جانب المدعي بالحقوق المدنية ومن المسؤول عنها، أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً (م ٤٠٣ إجراءات).

ويتضح من هذا النص أن الذين لهم حق استئناف هذه الأحكام هم أطراف الدعوى المدنية وحدهم، وهم المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها والمتهم، أما النيابة العامة فليس لها صفة في الاستئناف الخاص بالأحكام في الدعوى المدنية حتى ولو كان الحكم مخالفاً للقانون لأنها ليست طرفاً في هذه الدعوى.

والمناط في قابلية الحكم للاستئناف هو مقدار التعويضات المطالب بها في عريضة دعوى التعويض وليس بما يحكم به القاضي، فإذا جاوزت قيمة التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية النصاب المسموح به للقاضي الجزئي بصفة نهائية، وهو ألفين من الجنيهات بحسب نص المادة ٤٢ مرافعات المعدلة بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩، جاز لكل من أطراف الدعوى استئناف الحكم الصادر في هذه الدعوى، بصرف النظر عن مقدار ما قضى به الحكم فعلاً من تعويض أو لو كان الحكم صادراً برفض الدعوى المدنية.

والعبرة في تحديد مقدار طلب التعويض هي بالطلبات النهائية قبل قفل باب المرافعة، أما الطلبات التي يتقدم بها المدعي بعد قفل باب المرافعة فلا يعتد بها. وإذا كان مقدار التعويض المطالب به يدخل في حدود النصاب النهائي للقاضي الجزئي، فلا يجوز استئناف الحكم ولو كان رافع الدعوى قد وصف طلبه للتعويض بأنه مؤقت. ولا يدخل في تقدير قيمة التعويض

المطالب به ما يطلبه المدعي من إلزام خصمه بأن يدفع له مصاريف الدعوى، لأن القانون هو الذي يفرض الحكم بهذه المصاريف على من خسر الدعوى.

تقدير الدعوى في حالة تعدد المدعين أو المدعى عليهم:

لم يرد نص في قانون الإجراءات يضع حكماً خاصاً لتقدير قيمة الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية، ولما كنا أمام دعوى مدنية مرفوعة استثناءً أمام المحاكم الجنائية فقد جاز الاستئناس بالقاعدة العامة في قانون المرافعات حول تقدير قيمة الدعوى، وقد نصت المادة ٣٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم فيه". وعلى ذلك فالعبرة في تقدير قيمة الدعوى في حالة تعدد المدعين أو المدعى عليهم، لبيان نصاب الطعن بالاستئناف، بقيمة المدعى به بأكمله، فإذا رفع أربعة مدعين الدعوى مطالبين بتعويض قدره ألفين من الجنيهات، كان الحكم الصادر في هذه الدعوى جائزاً استثناءً دون نظر إلى نصيب كل منهم من هذا المبلغ، طالما أن السبب القانوني لرفع الدعوى واحد وهو الضرر الناشئ عن الجريمة.

فإذا تعددت الأسباب تعين تقدير قيمة الدعوى بالنسبة لكل سبب على حدة.

مدى ارتباط استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجنائية:

من المقرر أنه لا ارتباط بين الحق في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية، والحق في استئناف الحكم الصادر في الدعوى الجنائية. فإذا كان الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بالعقوبة، من الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالاستئناف، فليس ما يمنع من استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية. فإذا كانت التعويضات المطلوبة يزيد مقدارها على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، فليس ما يمنع المسئول عن الحقوق المدنية من استئناف هذا الحكم، حتى ولو كان الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد صار نهائياً. وبررت محكمة النقض هذا الحكم بأن حق المسئول عن الحقوق المدنية في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم في استئناف الحكم الصادر في الدعوى الجنائية، ذلك أن الدعيين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في إحدهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائي (١). ومن جهة أخرى، لا يجوز استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية إذا كان التعويض المطالب به يدخل في النصاب النهائي للقاضي الجزئي ولو كان الحكم الصادر في الدعوى الجنائية من الجائز استثناءً، إلا أنه استثناء من ذلك، للمتهم وحده حق استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى كان استثناءه للحكم الصادر في الدعوى الجنائية جائزاً، حتى ولو كانت التعويضات المطالب بها تدخل في النصاب النهائي للقاضي الجزئي، على أساس أن

الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجنائية. ولكن يشترط لإعمال هذا الحكم، أن يكون المتهم قد استأنف الحكم الصادر في الدعوى الجنائية أيضاً.

الأحكام التي لا يجوز استئنافها:

هناك أحكام عديدة لا يجوز استئنافها، منها ما يفتقد شرطاً أو أكثر من الشروط اللازمة قانوناً، ومنها ما يصرح القانون بحظر استئنافه. ومن الأحكام التي لا يجوز استئنافها أحكام محكمة الدرجة الثانية ولو كانت صادرة منها في جنحة تجري المحاكمة عنها أمامها لأول مرة، كجرائم الجلسة. ومنها الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في جنحة أو مخالفة. ولا يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية إذا كان التعويض المطلوب أقل من النصاب النهائي للقاضي الجزئي. ونص القانون كذلك على حظر استئناف الأحكام السابقة على الفصل في موضوع الدعوى إلا في أحوال خاصة. وهذه الطائفة الأخيرة من الأحكام تقتضي بعض التفصيل.

الأحكام السابقة على الفصل في موضوع الدعوى:

المبدأ: لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسألة فرعية. ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام. ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها، كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى" م ٤٠٥ إجراءات. وترجع العلة في حظر الطعن على استقلال في الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع إلى أن الدعوى لم تنحسم بعد، فلا يدري أحد من الخصوم ماذا يؤول إليه أمرها، ولعلها حين تنحسم بالحكم في موضوعها أن يتحقق مقصود من لم يرضه الحكم الذي صدر أولاً. ولهذا رأى المشرع أنه من الأوفق التريث حتى تفصل المحكمة في موضوع الدعوى، إذ يمكن عندئذ لمن لم يرتض حكمها أن يطعن فيه بالاستئناف. ولا ضير عليه من ذلك، لأن المشرع حفظ له حقه فنص على أن الطعن في هذا الحكم يترتب عليه حتماً استئناف ما سبقه من أحكام.

الاستثناءات:

واستثناء من هذه القاعدة يجوز استئناف نوعين من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع وهما الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.

(أ) ويستوي في الحكم الصادر بعدم الاختصاص أن يستند إلى عدم الاختصاص النوعي أو الشخصي أو المحلي.

(ب) إذا دفع الخصم بعدم الاختصاص فرفضت المحكمة هذا الدفع وقضت باختصاصها فإن هذا الحكم يكون غير جائز استئنافه إلا إذا ادعى الخصم أن المحكمة لا ولاية لها بالحكم في الدعوى. والأصل أن عدم الولاية خارجة عن ولاية القضاء العادي. ولكن يبدو أن المشرع يهدف أيضاً إلى حالات عدم الاختصاص النوعي المتعلقة بالقضاء الجنائي وحده دون القضاء المدني، كما إذا نظرت المحكمة الجنائية دعوى مدنية غير تابعة للدعوى الجنائية، مما لا يدخل في اختصاص القضاء الجنائي، ولهذا فالتعبير بعدم الولاية يكون غير دقيق.

ويثور التساؤل عن حكم القانون إذا طلب المتهم وقف الدعوى الجنائية انتظاراً للفصل في إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية (كالطلاق في الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة الزنا) فتقرر المحكمة وقف الدعوى وتحدد للمتهم أجلاً لرفع هذه المسألة أمام محكمة الأحوال الشخصية في موعد معين، فيمثل المتهم لذلك. إلا أن المحكمة الجنائية تعدل بعد ذلك عن قرارها بالإيقاف وتقرر الفصل في دعوى الأحوال الشخصية؟ في هذه الحالة تكون مسألة الأحوال الشخصية من اختصاص المحكمة التي رفعت إليها، ولا اختصاص للمحكمة الجنائية في الفصل فيها طالما أنها أوقفت الدعوى من أجلها. ويجوز للمتهم الطعن في حكمها الصادر بالاختصاص في نظر الدعوى (١).

(ج) لما كان الحكم بعدم الاختصاص يهدف إلى الحيلولة دون استمرار المحكمة في نظر الدعوى فإنه قياساً عليه يجوز استئناف كافة الأحكام التي تحول دون السير في الدعوى مثل الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة أو الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، أو الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن، أو الحكم بعدم قبول المعارضة شكلاً.

ومن ثم فإنه يجوز استئناف الحكم الصادر خطأ بوقف الدعوى الجنائية انتظاراً للفصل في مسألة مدنية، لأن هذا الحكم يهدف إلى الحيلولة مؤقتاً دون استمرار المحكمة في نظر الدعوى، ويفضل أن ينص المشرع صراحة على الاستئناف في هذه الحالة.

أثر استئناف الحكم الصادر في الموضوع:

يترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف كافة الأحكام السابقة عليه. ولا يقال حينئذ بأن الخصم قد فوت ميعاد استئناف هذه الأحكام لأنها تندمج في الحكم الفاصل في الموضوع. ويفتح ميعاد واحد لاستئنافها جميعاً اعتباراً من صدور الحكم الصادر في الموضوع. ويجب أن ينصب الاستئناف أصلاً على هذا الحكم، فإذا اقتصر في تقرير الاستئناف على ما سبقه من أحكام صادرة قبل الفصل في الموضوع فإن استئنافه يكون غير جائز.

تحديد ميعاد الاستئناف:

حددت المادة ٤٠٦ إجراءات جنائية ميعاداً للاستئناف يجب أن يتم في خلاله رفع الاستئناف بالنسبة لجميع الخصوم هو عشرة أيام من وقت صدور الحكم الحضورى. وهذا الميعاد يسري أيضاً بالنسبة لرفع الاستئناف عن الحكم الصادر في الدعوى المدنية. فيجب على المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي المدني أن يلتزموا هذا الميعاد عندما يقومون بإجراءات رفع الاستئناف، حتى ولو كان الحكم قد فصل في الدعوى المدنية استقلالاً عن الفصل في الدعوى العمومية بسبب سقوط الدعوى الأخيرة لسبب جد بعد رفعها، لأنه حتى في هذه الحالة تظل الدعوى المدنية خاضعة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، ولا يضاف ميعاد مسافة إلى هذا الميعاد لعدم ورود النص على ذلك.

وقد قرر المشرع إطالة ميعاد رفع الاستئناف عن مدة العشرة أيام المقررة، وذلك في أحوال معينة بالنسبة لجميع الأشخاص وبالنسبة لبعض الأشخاص دون غيرهم.

وإذا صادف نهاية ميعاد العشرة أيام لرفع الاستئناف عطلة رسمية، فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعد انتهاء العطلة الرسمية، وهذه الإطالة تسري في حق جميع الأشخاص.

إطالة ميعاد الاستئناف بالنسبة لبعض الأشخاص:

خص المشرع بعض الأشخاص بميعاد أطول من الميعاد الأصلي المقرر لرفع الاستئناف وهم:

١- بالنسبة للنائب العام:

نصت المادة ٤٠٦/٢ إجراءات جنائية على أن "وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم..". وهذا الميعاد من الاختصاصات الذاتية للنائب العام يباشرها بنفسه، كما يباشرها المحامي العام الأول أمام محكمة الاستئناف في دائرة محكمة الاستئناف التي يعمل أمامها فله في حدود هذا النطاق أن يباشر الاختصاصات الذاتية للنائب. والقانون إذ خص النائب العام بالحق في رفع الاستئناف في هذا الميعاد الطويل فقد قصد بذلك تمكينه باعتباره الأمين على الدعوى العمومية من تدارك ما قد ينجم عن سهو أو خطأ من مرؤوسيه من تفويت ميعاد الاستئناف بالنسبة لأحكام تقتضي مصلحة المجتمع استئنافها لانطوائها على مخالفة للقانون أو مجافاة للعدالة.

٢- بالنسبة لأصحاب الأعذار القهرية:

من المقرر أنه إذا تعذر على المحكوم عليه لسبب قهري التقرير بالاستئناف في ميعاده امتد الميعاد حتى يزول المانع. إنما ينبغي في هذه الحالة التقرير بالاستئناف فور زوال المانع، فعدم مبادرة المحكوم عليه إلى رفع استئنافه بمجرد زوال المانع الذي منعه من التقرير به في الميعاد يجعل الاستئناف غير مقبول شكلاً. مثال الأعذار القهرية المرض الشديد والسفر لخارج

البلاذ، ولكن لا يشترط في المرض الشديد أن يقعد المريض عن الحركة أو يجعله قعيد الفراش، بل يكفي أن يلزمه داره وإلا تعرض لخشية إساءة حالته. ولكن يصلح مرض المحامي عذراً لامتداد الميعاد.

ومن المعلوم بداهة أن المانع الذي يعتد به هو الذي يكون من شأنه حقيقة أن يمنع المحكوم عليه من الحضور إلى قلم الكتاب للتقرير بالاستئناف، ويشترط فيه أن يستمر حتى ينقضي ميعاد الاستئناف. فإذا زال قبل نهاية الميعاد فلا يترتب عليه وقف سريان المدة ووجوب احتساب مدة جديدة تبدأ من اليوم الذي زال فيه المانع، لأن الشارع إذ صرح بامتداد الميعاد لم يرد إلا تمكين الخصم من تدارك أمر فاته لسبب خارج عن إرادته، وبمجرد انتهاء هذا المقتضى الذي استوجب إعفاءه من التقرير بالاستئناف في الميعاد المحدد قانوناً تزول علة عدم السريان.

وللمحكمة الاستئنافية أن تقدر العذر الذي يتذرع به المستأنف في تأخره عن رفع الاستئناف فتأخذ به أو ترفضه دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كانت الأسباب التي استندت إليها تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي رتبها عليها. إنما يكون الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد باطلاً إذا أغفل كلية الرد على عذر المستأنف، أو إذا كان رفضه له غير مبني على أسباب سائغة (٦). ويتعين على المحكوم عليه أن يبدي للمحكمة الاستئنافية عذره في تجاوز ميعاد الاستئناف حتى تتاح لها فرصة تقديره، فإن لم يفعل وقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً لم يكن له أن يحتج لأول مرة أمام محكمة النقض بعذر منه من رفع الاستئناف في الميعاد. وسقوط الحق في الاستئناف بانقضاء ميعاده من النظام العام، ولذا يتعين على المحكمة الاستئنافية إذا اتضح لها أن الاستئناف مرفوع بعد الميعاد أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبوله شكلاً ولو لم يتمسك بذلك أحد من الخصوم، وإذا هي قضت بقبول الاستئناف وجب عليها أن تورد في حكمها ما يفيد أنه رفع في الميعاد.

بدء سريان ميعاد الاستئناف:

يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ النطق بالحكم الحضورى، أو إعلان الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة، (م ٤٠٦/١ إجراءات) (٣) وهو من النظام العام. وبدء سريان ميعاد الاستئناف يختلف طبقاً لما إذا كان الحكم حضورياً أو غيابياً أو صادراً في المعارضة وذلك على الوجه التالي:

(أ) بدء ميعاد استئناف الأحكام الحضورية:

يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة من تاريخ النطق بالحكم، لأن حضورها وجوبى خلال كافة جلسات المحكمة ومنها جلسة النطق بالحكم. أما بالنسبة للمحكوم عليه، فإذا كان حاضراً جلسة النطق بالحكم، أو في جلسة سابقة وتم في مواجهته تأجيل الجلسة لتاريخ محدد للنطق بالحكم، أو إذا كان متغيباً وأعلن إعلاناً صحيحاً بهذا التاريخ، ففي هذه الحالات يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ النطق بالحكم. فيفترض علمه بهذا التاريخ (٤). وإذا أجلت الجلسة إدارياً أو لغير ذلك من الأسباب دون علم المحكوم عليه، فلا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا بعد إعلانه رسمياً بصدور الحكم المستأنف.

(ب) بدء ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في المعارضة:

الأحكام الصادرة في المعارضة، إما موضوعية بتعديل أو بإلغاء أو بتأييد الحكم الغيابى، أو إجرائية بعدم قبول المعارضة شكلاً أو بعدم جوازها أو باعتبارها كأن لم تكن. وطبقاً للمادة ٤٠٦ إجراءات جنائية فإن ميعاد استئناف هذه الأحكام يبدأ من تاريخ النطق بها سواء كانت حضورية أو غيابياً. فهي جميعها أحكام لا يقبل الطعن فيها بالمعارضة. ويفترض أن يكون المحكوم عليه عالماً بتاريخ الجلسة التي تم فيها النطق بالحكم على الوجه المبين في القانون. وإذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة راجعاً إلى عذر قهري فيبدأ احتساب ميعاد الاستئناف من اليوم الذي يعلم فيه رسمياً بالحكم. ومن الملاحظ أن إعلان المحكوم عليه في النيابة أو جهة الإدارة لا يكفي لافتراض العلم بيوم الجلسة رغم قيام مانع قهري.

وميعاد الاستئناف الخاص بالأحكام الصادرة في المعارضة يبدأ من تاريخ النطق بالحكم سواء كانت أحكام إجرائية أو موضوعية.

والأحكام الموضوعية الصادرة في المعارضة قد تكون بتأييد الحكم الغيابي أو بتعديله أو بإلغائه وفي الحالة الأولى فإنه إذا كان أحد الخصوم قد طعن في الحكم الغيابي فإن طعنه ينصرف أيضاً إلى الحكم الصادر في المعارضة بالتأييد. وإذا لم يكن قد طعن في الحكم الغيابي، جاز له أن يطعن في الحكم الصادر بالتأييد خلال الفترة المحددة للاستئناف وطعنه يشمل كذلك الحكم الغيابي.

أما في حالة تعديل الحكم الغيابي أو إلغائه فإنه يجوز الطعن في الحكم الأخير خلال الميعاد السابق ويحسب من تاريخ النطق به. وينبغي على تعديل الحكم الغيابي أو إلغائه سقوط هذا الحكم بحيث أنه إذا كان قد طعن فيه بالاستئناف، فإن الطعن يسقط كذلك.

بزوال آثار الحكم المطعون فيه. ومن المقرر أن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في المعارضة حق لكل الخصوم، سواء من لهم الحق في المعارضة ومن ليس لهم هذا الحق، كما يستوي أن يكون الخصم قد طعن في الحكم الغيابي بالاستئناف أو بالمعارضة أو لم يطعن(٢).

بدء ميعاد استئناف الأحكام الغيابية:

يبدأ ميعاد استئناف الأحكام الغيابية من تاريخ إعلان الحكم للخصوم وفقاً للقواعد العامة التي سبق وأن قمنا ببيانها عند الحديث عن ميعاد المعارضة. فميعاد استئناف الحكم الغيابي يبدأ مع بداية ميعاد الطعن فيه بالمعارضة.

وإذا كان المشرع قد نص على أن يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم الغيابي، إلا أن ذلك لا يمنع من الطعن في الحكم الغيابي بالاستئناف منذ تاريخ صدوره حتى ولو تم قبل الإعلان. فحق الطعن مرتبط أساساً بصدور الحكم. وقاعدة بدء سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم الغيابي مقررة أساساً لمصلحة المحكوم عليه.

وإذا تم إعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي في غير محل إقامته، يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلانه شخصياً بالحكم(١). وإذا استأنف أحد الخصوم الحكم الغيابي وطعن فيه آخر بالمعارضة ذات الوقت، وجب وقف نظر الاستئناف حتى يتم الفصل في المعارضة(٢).

بدء ميعاد استئناف الأحكام المعتبرة حضورية:

قد يكون الحكم صادراً في غيبة المتهم، ولكنه اعتبر حضورياً طبقاً للمواد ٢٣٨ إلى ٢٤١ من قانون الإجراءات الجنائية، وعندئذ يوجب القانون أن يبدأ ميعاد استئنافه بالنسبة للمتهم لا من تاريخ صدوره وإنما من تاريخ إعلان المتهم به (م ٤٠٧ إجراءات جنائية). وعلة ذلك أن الحكم الحضوري الاعتباري هو في حقيقته حكم غيابي وإن كان القانون لم يجز بحسب الأصل المعارضة فيه، ومن شأن هذا أن يسمح بافتراض أن المحكوم عليه لم يعلم بالحكم عند صدوره فلا بد من إعلانه به حتى يسري بالنسبة له ميعاد الطعن فيه بالاستئناف. ولا يغني عن إعلان المتهم بالحكم الحضوري الاعتباري الصادر ضده أن يكون قد علم به عن طريق آخر. ولهذا قضى بأنه إذا اعتبرت المحكمة الاستئنافية ميعاد استئناف الحكم المعتبر حضورياً سارياً في حق المحكوم عليهم من تاريخ تقريرهم بالمعارضة فيه فإنها تكون قد أخطأت.

الاستئناف الفرعي:

تنص المادة ٤٠٩ إجراءات جنائية على أنه "إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة الأيام المقررة، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة". والحكمة من تقرير حق الاستئناف الفرعي أنه قد يستأنف أحد الخصوم في نهاية العشرة أيام وبذلك يفاجئ خصمه الذي يكون قد امتنع عن الاستئناف إزاء سكوت خصمه عنه. فمن العدل أن تتاح له فرصة ليستأنف إذا أراد صوتاً لحقوقه. وعلى ذلك إذا استأنف المتهم الحكم الصادر عليه امتد الميعاد بالنسبة للنياحة العامة والمدعي بالحقوق المدنية خمسة أيام أخرى.

ومن المقرر أن الاستئناف الفرعي لا يجوز إلا إذا كان الاستئناف الأصلي مرفوعاً في ميعاد العشرة أيام، فهو إذن غير جائز إذا كان الاستئناف مرفوعاً في ميعاد الثلاثين يوماً المقررة للنائب العام والمحامي العام الأول.

ولا يشترط لامتداد الميعاد أن يحصل الاستئناف الأصلي في نهاية المدة المقررة للتقرير به، ذلك لأن نص هذه المادة (٤٠٩ إجراءات) عام لا يفرق بين أن يكون الاستئناف الأصلي قد تم في نهاية المدة أو خلالها

ومن الملاحظ أخيراً أنه ليس من حق المسؤول عن الحقوق المدنية أن يستأنف الحكم في الخمسة أيام التالية لاستئناف المتهم، والقول بذلك لا يتفق وصحيح القانون، إذ أن خصم المتهم هو النيابة والمدعي بالحقوق المدنية، وليس المسؤول عن الحقوق المدنية الذي يسأل مع المتهم عن جبر الضرر على أساس أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسؤولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور، وتقوم على فكرة الضمان القانوني فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن مع التابع.

إجراءات الاستئناف

تقرير الطعن بالاستئناف:

طبقاً للمادة ٤٠٦ إجراءات جنائية، يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. وللنائب العام أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

ولتقرير الطعن بالاستئناف أهميته من حيث أنه هو الوسيلة الوحيدة لمباشرة الطعن بالاستئناف فلا يغني عنه التعبير عن إرادة الاستئناف بأية وسيلة أخرى. والتقرير بالاستئناف هو إجراء يتولى إثباته موظف قلم كتاب المحكمة وذلك عن طريق تدوينه في دفتر المعد لذلك في إثبات حضور المستأنف وإبداء إرادته في الاستئناف. ولذلك فإن التقدم بعريضة أو خطاب أو التأشير على ملف القضية أو رول الجلسة بالاستئناف من قبل وكيل النيابة كل ذلك لا يفيد كوسيلة للطعن بالاستئناف.

ويكفي لاعتبار الاستئناف مرفوعاً أن يقوم الكاتب المختص بتدوين الرغبة في الاستئناف في التقرير المعد لهذا الغرض والتوقيع عليه منه. فلا يلزم توقيع المستأنف سواء كان النيابة العامة أو غيرها، أو ذكر أسباب الاستئناف أو إعلان باقي الخصوم بالاستئناف. والعبرة في تحديد تاريخ التقرير بالاستئناف بالتاريخ الحقيقي الذي حدث فيه التقرير ولو وقع خطأ مادي أو سهو فأثبت تاريخ غير مطابق للحقيقة.

أما ما جاء بالمادة ٨٧ من قانون المحاماة من وجوب التوقيع على صحف الاستئناف من أحد المحامين، فهذا لا يسري إلا على الاستئناف في المواد المدنية لأنها هي وحدها التي يوجب القانون فيها أن يكون الاستئناف بصحف مشتملة على أسباب وبيانات أخرى يقتضي ألا يضطلع بها سوى المحامين.

ويحدد قلم الكتاب للمستأنف تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة، التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور (م ٤٠٨ إجراءات جنائية).